PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement

2026

La vacance dans le logement

En Nouvelle-Aquitaine

LES OUTILS ET DISPOSITIFS POUR LUTTER CONTRE LA VACANCE

PROJET

Habitat

Marché du logement

22/09/2026

Les outils et dispositifs de lutte contre la vacance dans le logement

Ce document accompagne l'étude globale de 2026 menée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine concernant la vacance dans le logement (analyse quantitative et statistique, cartographie sur les principales villes, tableau de données…). Il propose une liste la plus exhaustive possible des outils et leviers existants (repérage, outils opérationnels, coercitifs, financiers…) pour remédier à la vacance dans le logement.

Type d'outils/leviers	Outils
Outil de repérage/connaissance/suivi de la vacance	repérage de terrain et enquête, **bases de données : LOVAC, GMBI, RPLS (parc HLM), INSEE (recensement), ZLV.**
Outils opérationnels/programmés	OPAH, OPAH-RU, OPAH-CD, PIG, ORI, **ORCOD/ORCOD-IN (copropriétés)**
Outils financiers incitatifs (aides à la rénovation), outils fiscaux	Subventions ANAH (renforcées ou non), aides complémentaires des collectivités (prime à la rénovation, prime à la remise sur le marché, aides jeunes ménages, aides façades), dispositifs d'ingénierie financière territoriale, plans de financement multi-opérateurs (collectivités, ANAH, EPF), ma prim'reno'v
Mécanismes immobiliers, Outils fonciers et d'aménagement	Bail Réel Solidaire (BRS), Portage foncier par l'EPF Nouvelle-Aquitaine ou EPF local, acquisition-amélioration (SEM, bailleurs, organismes HLM), transformation de locaux vacants (commerces / bureaux), changement d'usage + réhabilitation. **VIR / DIIF (Vente d'immeubles à rénover – ANAH)** Mécanisme en évolution : vente avec obligation de réhabiliter. **Acquisition-amélioration (bailleurs sociaux, SEM, EPF)** Rachat + rénovation lourde + revente ou location sociale.
Outils d'accompagnement et d'ingénierie **Outils d'aide à la location/relocation**	ZLV, enquête/campagne de communication auprès des propriétaires, guichet habitat / Plateforme locale de rénovation, AMO (Assistance Maîtrise d'Ouvrage) pour les propriétaires, ingénierie technique, montage de dossier ANAH, actions de mobilisation des propriétaires Contrats de location facilitée : intermédiation locative, bail glissant, Loc'Avantages, garantie visale, bail glissant,
Outils réglementaires et coercitifs	arrêtés de mise en sécurité (péril), arrêtés de traitement de l'insalubrité, Injonctions de travaux, travaux d'office , procédure "abandon manifeste", Procédure "biens sans maître", DPU / DPU renforcé, TLV / THLV / nouvelle taxe 2027, déclaration d'utilité publique (DUP), ORCOD / ORCOD-IN, permis de louer / permis de diviser
Outils stratégiques et autres outils	PLH/PLUIH…

L'ensemble de ces outils constituent un panel permettant de : repérer, inciter, contraindre, rénover, acquérir, requalifier, réorienter le marché, maîtriser le foncier et sécuriser la remise sur le marché des logements vacants. Ce document à usage interne des services de l'ETAT est constitué de fiches techniques, non juridiques (les références réglementaires présentées sont informatives).

Table des matières

1. Outils de connaissance, de repérage et de suivi de la vacance.....5

1.1 Bases de données nationales : LOVAC, GMBI, RPLS, INSEE, DV3F, BAN, ZLV, Locomvac
1.2 Outils et méthodes locales : repérage terrain, campagnes auprès des propriétaires, compteurs eau/électricité, guichet habitat, observatoires

Zoom sur l'outil ZLV (Zéro Logement Vacant)
La source LOVAC et la source INSEE

2. Outils opérationnels, programmés.....16

2.1 Opérations programmées : OPAH, OPAH-RU, OPAH-CD, PIG
2.2 Outils sur les copropriétés dégradées : ORCOD, ORCOD-IN, ORI
2.3 Outils spécifiques

3. Outils financiers et fiscaux incitatifs.....32

3.1 Les aides de l'ANAH pour la vacance >2 ans (prime sortie de vacance)
3.2 Primes locales de sortie de vacance
3.3 Dispositif Loc'Avantages
3.4 Dispositif Denormandie
3.5 Dispositif Malraux

4. Mécanismes immobiliers, outils fonciers et d'aménagement.....39

4.1 VIR (Vente d'Immeubles à Rénover – ANAH)
4.2 DIIF (Dispositif d'Intervention Immobilière et Foncière)
4.3 BRS (Bail Réel Solidaire)
4.4 EPF/EPFL (portage foncier, intervention foncière)
4.5 Acquisition-amélioration par SEM, EPL, bailleurs sociaux
4.6 Bail à réhabilitation
4.7 Démolition/reconstruction
4.8 Transformation de locaux vacants (commerces/bureaux) en logements

5. Outils d'accompagnement et d'ingénierie Outils d'aide à la location/relocation.....53

5.1 Outils d'accompagnement propriétaires/bailleurs : guichet habitat, plate-forme rénovation, AMO, Mon Accompagnateur Rénov', diagnostics, accompagnement montage ANAH, campagnes de mobilisation

5.2 Outils d'aide à la location/relocation : intermédiation locative (AIL, AIVS, Solibail), Visale, bail glissant, garantie loyers, contrats de location facilitée

6. Outils réglementaires et coercitifs.....55

6.1 Arrêté de mise en sécurité (procédure ordinaire, procédure d'urgence)
6.2 Arrêté de traitement de l'insalubrité
6.3 Injonctions de travaux, travaux d'office
6.4 Procédure abandon manifeste/expropriation
6.5 Procédure biens sans maître
6.6 Droit de préemption urbain (DPU/DPU renforcé)
6.7 Déclaration d'utilité publique (DUP)
6.8 Permis de louer, permis de diviser
6.9 Fiscalité spécifique : TLV, THLV, TVLH (nouvelle taxe 2027), THRS

7. Outils stratégiques de lutte contre la vacance.....72

PLH, PLUIH, SCOT, observatoires fonciers/logement
Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain, ORT

8. Le cas particulier du parc social HLM : outils des bailleurs.....72

9. Synthèse et classement des outils selon les territoires et les types de vacance.....73



1. Outils de connaissance, de repérage et de suivi de la vacance

Ces outils servent à identifier, qualifier et suivre la vacance structurelle :

Bases de données nationales		
Outils	**Contenu, objectif**	**Remarques, limites**
LOVAC (DHUP – Cerema) :	recense les logements vacants au **1er janvier**, distingue vacance <2 ans / +2 ans, fournit les caractéristiques des logements, propriétaires, durées, localisation fine.	La meilleure base mais ne permet pas à ce jour de comparer entre deux millésimes (changement méthode de comptage)
Base DV3F (transactions notariales), fichiers fonciers, BAN		Alimente LOVAC donc peut d'intérêt
URBANSIMUL	Permet de distinguer des logements vacants mais pas sa fonction première	privilégier ZLV
GMBI (Gérer Mes Biens Immobiliers – DGFiP) :	déclaratif obligatoire par les propriétaires notamment sur la vacance ; alimente désormais LOVAC depuis 2024 (remplace FILOCOM).	Intégré à LOVAC
RPLS :	vacance dans le parc social.	LOVAC traite la vacance du parc social
INSEE – Recensement :	vacance globale (hors résidences secondaires) sans distinction de la durée longue ou pas	(% très supérieur à LOVAC, mais permet de suivre la vacance sur le long terme
ZLV (plate forme Zéro Logements Vacants)	Voir page suivante : zoom sur l'outil ZLV	
Fichier Locomvac	recensement des locaux commerciaux ou professionnels présumés vacants (pour la question des bureaux vacants).	Locaux commerciaux uniquement
Autres moyens de repérage utilisés par les collectivités, outils de suivi de la vacance		
Bases de données locales, Repérages de terrain notamment : enquête/campagne de communication auprès des propriétaires, guichet habitat, repérage via les compteurs électriques ou les compteurs d'eau (pas d'abonnement ou pas de compteurs = logement vacant)		

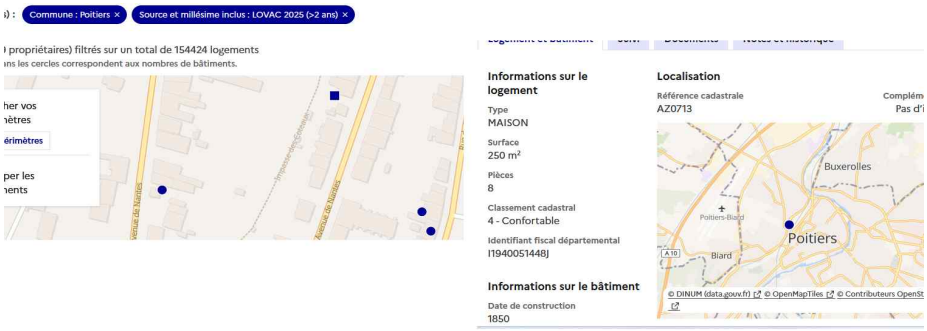
Zoom sur l'outil ZLV

ZLV est un outil numérique gratuit (start up Etat avec une équipe dédiée, destiné aux collectivités, services Etat et à tous les acteurs de l'habitat) qui permet d'obtenir des données (au logement et sur un territoire) issues de : LOVAC, les données fiscales du parc locatif privé (fichier foncier MAJIC) et des données sur les DPE (données ADEME).

ZLV permet de repérer les logements vacants à l'adresse ((ZLV géolocalise les logements et propose une cartographie, les données peuvent être importées sous forme de tableau excel à différentes échelles -communes, EPCI…-qui peuvent s'intégrer par exemple dans QGIS). donne des informations au logement (propriétaire, classe cadastrale…) et peut être complété par tous les acteurs afin de suivre cette vacance. Par exemple, les utilisateurs peuvent renseigner les causes de la vacance d'un logement (blocage involontaire ou volontaire suite à des mauvaises expériences etc.). Les utilisateurs peuvent modifier le nom du propriétaire et les informations sur le logement. L'outil permet également de créer des groupes de logements (par exemple ceux qui sont dégradés), sous forme de filtres.

L'outil permet ainsi de mettre en place un observatoire local de la vacance et de ses dynamiques et un suivi.

Exemple :

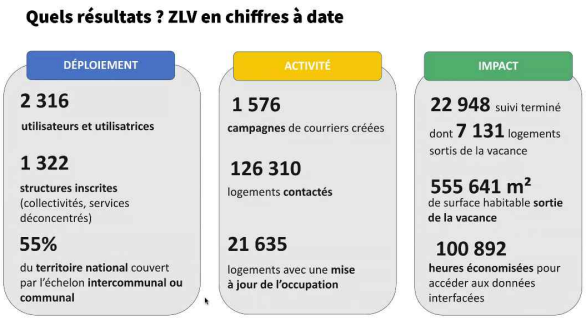


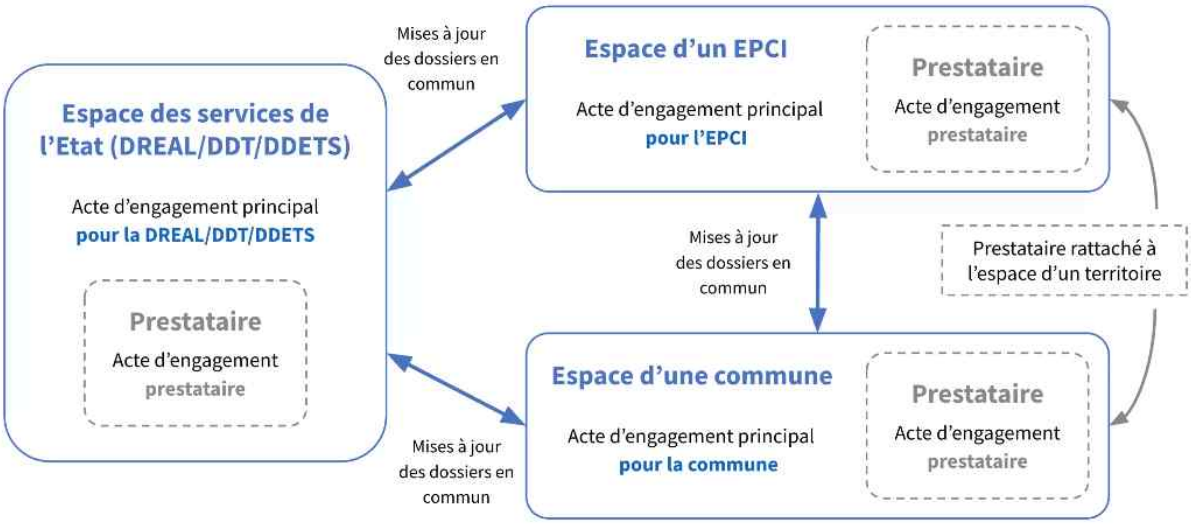
ZLV permet d'écrire des courriers aux propriétaires et de les traiter (toujours par filtres), de suivre les retours des propriétaires (c'est un système circulaire destiné à renseigner le plus d'informations possible sur les logements) et de les partager entre utilisateurs.

inscription ZLV : https://zerologementvacant.beta.gouv.fr/communaute/

Extraits de la documentation ZLV :







A terme, d'autres données pourraient être ajoutées dans ZLV : résidences secondaires, COPROFF (moins demandé), coordonnées des syndics, sur les meublés. Il est question à terme de créer une plate forme « Zéro passoires énergétiques) » également.

Comment créer un compte ZLV ?

La démarche à suivre en 2 étapes :

1/ Créer votre compte sur le Portail des données foncières du Cerema et effectuer votre demande d'accès aux données LOVAC pour votre structure



La source LOVAC et la source INSEE

Les logements vacants sont quantifiés selon deux sources de données principales : les **données LOVAC cumulant plusieurs sources** et les données du r**ecensement de population**. Chacune d'elle mobilise une définition différente de la vacance.

Les données LOVAC :

Les données LOVAC sont les données les plus précises et les plus fiables dont disposent les collectivités pour lutter contre les logements vacants à ce jour. Ce sont des données opérationnelles produites chaque année par le Cerema (existent depuis la mise en œuvre du plan national de lutte contre les logements vacants).

Les données LOVAC sont issues de sources fiscales **(ces sources comme les méthodes ont varié selon les millésimes). Par exemple, le millésime 2025 de LOVAC (sur l'année 2024) est issu du croisement :**

- des informations du **fichier 1767BISCOM**, produit par la DGFiP ;
- enrichies par des informations des **Fichiers fonciers**, issues du fichier MAJIC, produit par la DGFiP ;
- complétées par des informations de **DV3F**, issues du fichier Demande de Valeurs Foncières, produit par la DGFiP ;
- enrichies par la **Base Adresse Nationale** (BAN), référentiel produit par l'IGN et la DINUM.

Les données LOVAC 2023 à 2025 utilisent les déclaration des propriétaires via **Gérer Mes Biens Immobiliers (GMBI)** : les propriétaires remplissent le statut d'occupation de leurs biens dont la potentielle vacance. GMBI a été mis en place en 2021 et généralisé en 2023 (les 3/4 des propriétaires avaient rempli cette obligation en 2023, le taux s'améliore depuis). GMBI a été mis en place suite à la suppression de la taxe d'habitation (2023), entraînant la disparition des données fiscales collectées en vue de cette taxation qui étaient **essentielles à l'identification de l'ensemble des statuts d'occupation du parc de logements** (résidences principales, résidences secondaires et les logements vacants).

Les donnés LOVAC sur les années antérieures à 2023 (taxe d'habitation) sont donc très différentes des données post 2024. Ensuite, la méthode de collecte LOVAC a également évolué (il n'est pas non plus pertinent de comparer les millésimes 2026, 2025 et 2024 sur les années 2025, 2024 et 2023).

> *→ La vacance structurelle nationale s'élève à 1 349 505 logements dans LOVAC 2025 contre 1 154 436 dans LOVAC 2024, soit une augmentation de 17 % (plus forte sur certaines zones mais globale). Cette hausse de la vacance sur la majorité des territoires n'est pas une aggravation du phénomène de vacance ; cela résulte d'une évolution de la méthode de production des données.*

Aujourd'hui, l'étude de l'évolution de la vacance dans LOVAC d'une année sur l'autre n'est pas pertinente en raison de ces ruptures statistiques majeures entre les différents millésimes : l'arrivée de GMBI d'abord puis la suppression en 2025 du filtre « ccthp »[1].

Les prochains millésimes LOVAC devraient être améliorés (fiabilisation des données, meilleure **transparence méthodologique**, **sensibilisation des propriétaires à correctement renseigner** GMBI).

Enfin, les données LOVAC peuvent être fiabilisés par les collectivités notamment en utilisant la plateforme ZLV : i**dentifier les nouveaux vacants** apparus avec le millésime 2025, m**ener une campagne de fiabilisation** afin de confirmer ou d'infirmer la situation d'occupation des logements susceptibles de ne pas être vacants etc etc...

Définition fiscale d'un logement vacant :

Au sens fiscal, un logement vacant est généralement un logement :
- à usage d'habitation (maison ou appartement) ;
- habitable, c'est-à-dire disposant des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire);
- non meublé (exclue les meublés de tourisme) ;
- non occupé au 1er janvier ; et ainsi non soumis à la taxe d'habitation (non occupé au 1er janvier de l'année en application du paragraphe I. de l'article 1407 du CGI).
-et donc non soumis à la taxe d'habitation sur les résidences principales ou secondaires.

- un logement (= **un local à usage d'habitation,** appartement ou maison) ;
- **habitable**, (pourvu des éléments de confort minimum ;
- **libre de toute occupation**
- **non déclaré comme résidence secondaire** ;
- **vide de meubles** (ce qui exclue les meublés de tourisme).

Source : *https://zerologementvacant.beta.gouv.fr/blog-et-actualites/de-la-taxe-dhabitation-a-gmbi-quels-impacts-pour-lovac/*



Un dégrèvement de taxe foncière peut être opéré pour vacance d'une maison normalement destinée à la location (article 1389 du CGI), totalement ou partiellement, dans certaines conditions à la demande du propriétaire (il le fait au centre des impôts) si le logement est vide au moins trois mois dans l'année. Cette exonération est calculée au prorata du nombre de mois où le logement est vide (toute l'année si le logement est vide) mais doit être justifiée par le propriétaire : l'absence de locataire malgré des démarches normales ; travaux empêchant temporairement l'occupation ; sinistre ; occupation illicite ou squat dans certains cas. Ces cas de figure concernent principalement des biens locatifs.

1 *Le **filtre « ccthp** hérité de la taxe d'habitation – était utilisé comme filtre pour qualifier certains logements comme vacants dans la table lovac_fil (portant sur le parc privé vacant depuis plus de deux ans). Ce filtre est devenu obsolète avec la généralisation de GMBI. La suppression du filtre « ccthp » en 2025 a entraîné l'intégration dans LOVAC d'un volume important de logements qui, auparavant, étaient exclus.*

Les données INSEE : analyser l'évolution des logements vacants dans le temps long

Les données du recensement de la population produites par l'INSEE existent depuis longtemps et permettent ainsi d'analyser l'évolution de la vacance dans le temps long. Mais il ne faut pas utiliser cette source de données dans le cadre d'un usage opérationnel de lutte contre les logements vacants (notamment : l'INSEE ne repère pas la vacance de longue durée et les taux de vacance sont très supérieurs à ceux de LOVAC).

Le recensement INSEE repose désormais sur une collecte d'informations annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Cet étalement de la collecte implique une certaine vigilance.

Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement portant sur toute la population, à raison d'une commune sur cinq chaque année.

Les communes de 10 000 habitants ou plus, réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements.

En cumulant cinq enquêtes, l'ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40 % environ de la population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte. Les informations ainsi collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes. Cette date de référence est fixée au 1er janvier de l'année médiane des cinq années d'enquête pour obtenir une meilleure robustesse des données.

Chaque année, les résultats du recensement sont produits à partir des cinq enquêtes annuelles les plus récentes : abandon des informations issues de l'enquête la plus ancienne et prise en compte de l'enquête nouvelle.

Les informations compilées dans un recensement INSEE sont donc un cumul de données issues à la fois d'un recensement physique et d'une estimation statistique.

Selon l'INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :

-proposé à la vente ou à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou à un locataire et en attente d'occupation ;
- en attente de règlement de succession ;
-conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un salarié ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire, par exemple un logement vétuste. »

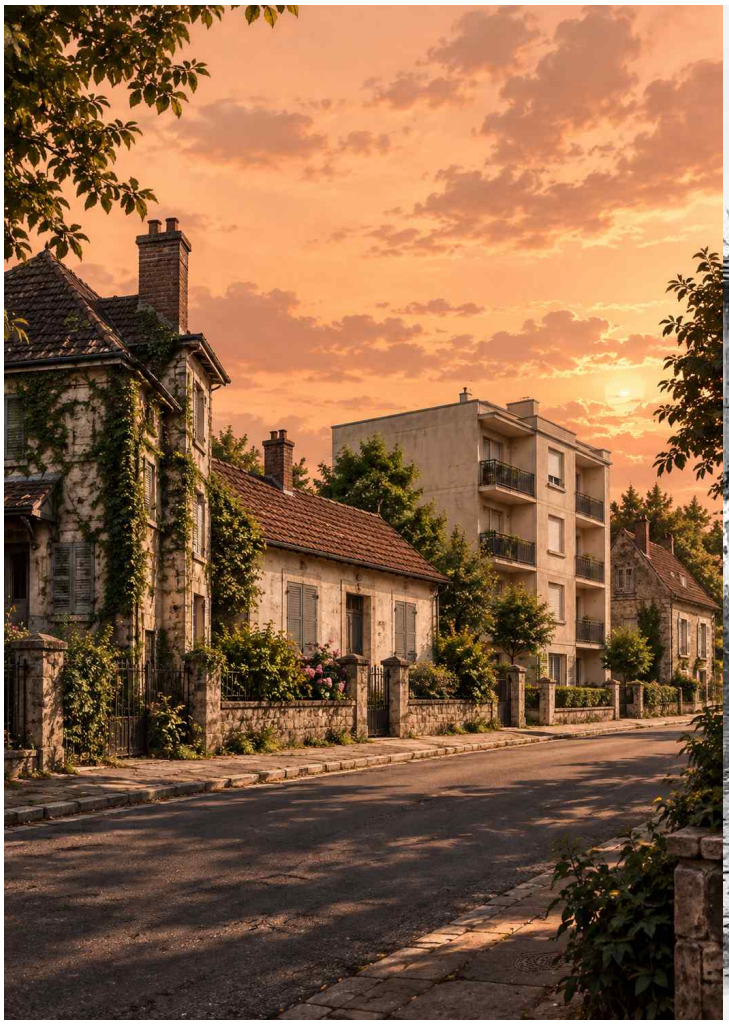
Contrairement à la définition fiscale, l'INSEE aborde la vacance sous un angle de traitement statistique, et peut inclure des logements meublés ou inhabitables selon les situations observées statistiquement.

La méthode INSEE permet un suivi des tendances globales de la vacance à long et moyen termes (avec des écarts de 5 ans entre deux observations, et exceptionnellement 6 ans pour les millésimes 2019 à 2023).

Enfin, même si les méthodes d'identification des logements vacants sont très encadrées, les agents recenseurs peuvent avoir une interprétation subjective de la vacance et identifier les logements vacants à partir des informations fournies par le gardien ou le voisinage (surestimations ou sous-estimations du volume de logements vacants selon les territoires à un instant donné).

Pour l'analyse des variables fortement influencées par la conjoncture, comme le chômage : comme elles sont susceptibles de ne pas s'inscrire dans une tendance régulière, les résultats du recensement, élaborés à partir de données collectées sur cinq ans, peuvent refléter des situations correspondant à des dates s'écartant de la date de référence (1er janvier de l'année médiane des cinq ans). Dans les grandes communes (plus de 10 000 habitants), le recensement de l'année N agrège les informations des collectes des années N-2 à N+2. Les résultats reflètent donc des moyennes sur ces cinq années. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, les résultats font référence à la date de collecte 1. Les comparaisons entre territoires peuvent en être affectées, particulièrement dans le cas de communes ou de zones peu peuplées. Les classements et les positionnements relatifs peuvent être une alternative aux comparaisons en niveau.

Pour l'analyse des évolutions de la vacance (comme de la plupart des données INSEE du RGP), bien que des résultats soient produits et diffusés chaque année, les évolutions doivent être observées sur des intervalles d'au moins cinq ans afin que les échantillons enquêtés soient entièrement distincts. Le recensement millésimé 2021 peut donc être comparé au recensement 2017. En raison du report de l'enquête annuelle 2021, du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les résultats des millésimes 2019 à 2023 doivent exceptionnellement être comparés avec ceux de millésimes antérieurs distants d'au moins 6 ans.





Le repérage des compteurs d'électricité via ENEDIS

Principe général

Enedis dispose, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, d'informations permettant d'approcher l'**inoccupation réelle des logements à partir de leur situation électrique**.

La méthode ne consiste pas à qualifier juridiquement un logement de « vacant », mais à identifier des **sites résidentiels présentant des caractéristiques compatibles avec une absence durable d'occupation**.

Le dispositif s'appuie sur les sites de consommation résidentiels raccordés en basse tension, d'une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Les informations issues du réseau électrique permettent ainsi de produire un indicateur complémentaire aux sources fiscales ou statistiques traditionnellement utilisées pour mesurer la vacance.

Enedis propose notamment aux collectivités un service d'**information sur les logements inoccupés**, destiné à objectiver territorialement le phénomène.

Méthode de détection de l'inoccupation

Un site résidentiel est considéré par la méthode Enedis comme **potentiellement inoccupé** lorsqu'il satisfait au moins l'un des deux critères suivants :

- **Site disposant toujours d'une situation contractuelle valide, mais dont la consommation annuelle d'électricité est inférieure ou égale à 100 kWh ;**
- **Site ne disposant plus d'une situation contractuelle depuis plus d'un an.**

Le seuil de **100 kWh par an** correspond à une consommation extrêmement faible et difficilement compatible avec l'occupation habituelle d'un logement. Il permet néanmoins de prendre en compte les logements dans lesquels un abonnement électrique est maintenu malgré l'absence effective d'occupant.

Le second critère permet d'identifier une situation différente : le point de livraison existe toujours physiquement, mais aucun contrat de fourniture d'électricité n'y est rattaché depuis plus d'un an.

La méthode ne repose donc pas simplement sur la distinction entre un compteur « ouvert » ou « fermé ». Elle combine principalement **l'existence ou non d'une situation contractuelle et le niveau de consommation observé sur une période suffisamment longue**.

Cette définition a notamment été utilisée dans les travaux réalisés à partir des données Enedis par l'Agence d'urbanisme Atlantique & Pyrénées.

Nature des informations produites

Le diagnostic permet notamment de mesurer :

- le **nombre de sites résidentiels estimés inoccupés** ;
- leur **part dans l'ensemble des sites résidentiels** ;
- leur évolution dans le temps ;
- la répartition territoriale de l'inoccupation ;
- la consommation électrique moyenne des secteurs étudiés.

Historiquement, le service a été diffusé à la **maille IRIS**, c'est-à-dire à une échelle correspondant approximativement à celle d'un quartier, avec une vision cartographique et historique sur plusieurs années et la fourniture de données exploitables par la collectivité.

Les données sont protégées afin de ne pas permettre l'accès à la consommation individuelle d'un particulier. Les restitutions agrégées sont notamment soumises à des règles de secret statistique. Les présentations du dispositif à la maille IRIS retiennent ainsi un minimum de dix points de consommation résidentiels.

Le service évolue toutefois vers des restitutions géographiques plus fines : des comptes rendus d'activité de concession Enedis relatifs à l'année 2025 mentionnent désormais une **cartographie des logements réputés vacants à la maille « rue »**. Cette évolution doit être vérifiée avec Enedis en fonction de l'offre effectivement disponible sur le territoire étudié.

La donnée Enedis doit donc être considérée comme un **indicateur de présomption d'inoccupation**, et non comme une preuve administrative de vacance.

Croisement des données ENEDIS et LOVAC : deux sources fondées sur des approches différentes

Le principal intérêt méthodologique consiste à confronter les informations Enedis à la base **LOVAC**.

LOVAC est produite dans le cadre du Plan national de lutte contre les logements vacants. Elle est notamment issue du croisement des données fiscales sur les locaux vacants avec les Fichiers fonciers et différentes sources permettant de caractériser et de géolocaliser les logements.

Elle permet aux collectivités autorisées d'identifier les logements considérés comme vacants au regard des données fiscales, d'en connaître la durée de vacance et d'obtenir des informations sur leurs caractéristiques et leurs propriétaires.

Les deux sources n'observent donc pas exactement le même phénomène :

LOVAC = vacance identifiée à partir des données fiscales et foncières.

Enedis = présomption d'inoccupation observée à partir de l'usage réel du réseau électrique.

Cette différence constitue précisément l'intérêt de leur rapprochement.

Méthode de croisement

Le croisement peut être organisé dans un SIG ou un observatoire local de l'habitat selon trois niveaux d'analyse.

1. Repérer les secteurs concordants

Un secteur présentant simultanément une forte proportion de logements LOVAC et de sites Enedis inoccupés constitue un secteur dans lequel la réalité de la vacance apparaît fortement consolidée.

2. Repérer les écarts entre les deux sources

Un nombre important de sites Enedis inoccupés dans un secteur où LOVAC identifie peu de logements vacants peut révéler des situations insuffisamment détectées par les données fiscales ou des formes d'inoccupation différentes de la vacance fiscale.

À l'inverse, un logement identifié dans LOVAC situé dans un secteur où les consommations électriques traduisent une occupation importante peut justifier une vérification ou une actualisation de la situation.

3. Prioriser les investigations

Le croisement permet de hiérarchiser les secteurs, immeubles ou adresses nécessitant une investigation complémentaire : vérification terrain, analyse cadastrale et foncière, connaissance des mutations récentes, prise de contact avec les propriétaires ou qualification des causes de la vacance.

Schéma de principe

Données fiscales et foncières LOVAC
↓
Identification et caractérisation des logements déclarés vacants
↓
Croisement avec l'indicateur Enedis d'inoccupation électrique
↓
Analyse des concordances et des divergences
↓
Cartographie des secteurs prioritaires
↓
Vérification et qualification locale
↓
Identification des logements réellement mobilisables
↓
Action auprès des propriétaires

Apport du croisement Enedis / LOVAC :

Le croisement permet de passer d'une logique fondée sur une seule source administrative à une approche fondée sur plusieurs indices indépendants.

LOVAC apporte la précision foncière, fiscale et propriétaire nécessaire à l'action opérationnelle.

Enedis apporte un indice lié à l'usage effectif du logement, indépendant de sa déclaration fiscale.

Les deux sources ne doivent donc pas être mises en concurrence. Leur intérêt réside au contraire dans leur complémentarité : LOVAC permet de savoir quels logements sont administrativement considérés comme vacants ; Enedis permet d'observer territorialement si l'usage du réseau électrique confirme ou nuance cette vacance.

Ce croisement constitue ainsi un outil particulièrement pertinent pour construire un observatoire local de la vacance, fiabiliser le repérage initial et orienter les enquêtes de terrain vers les secteurs présentant les probabilités d'inoccupation durable les plus élevées.



2. Outils opérationnels, programmés

Outils les plus structurants pour réduire durablement la vacance.

2.1 Opérations programmées

Les **opérations programmées** constituent **le cœur des politiques de lutte contre la vacance**. Elles permettent :

- d'agir simultanément sur plusieurs immeubles,
- de mobiliser des financements ANAH, Région, Département, EPF, communes,
- de cibler des secteurs précis (centres anciens, bourgs ruraux, copropriétés),
- de structurer une politique locale avec suivi et ingénierie.

Elles sont particulièrement efficaces pour **la vacance structurelle**.

PIG (Programmes d'intérêt général)	
Principes	Les actions du PIG sont thématiques (vacance, précarité énergétique). Outil de lutte contre la vacance à l'échelle rurale ou départementale.
définition	Programme ciblant un large territoire (souvent rural) avec objectifs : • rénovation énergétique, • lutte contre la vacance, • maintien à domicile.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance diffuse • Logements anciens en milieu rural • Propriétaires âgés • Logements énergivores
Territoires les plus pertinents	• Territoires plutôt ruraux comme le département de la Creuse, la Charente limousine, la Dordogne rurale, le Lot-et-Garonne et la Corrèze hors centres anciens
Conditions de réussite	• Portage sur un large territoire
Limites	• Repérage de terrain plus difficile sur un large territoire
Exemples	• Lot-et-Garonne – PIG 2020–2024 • 112 logements vacants remis en état • 60 % des logements classés F/G • Propriétaires : 40 % de + 75 ans • Corrèze – PIG départemental • Forte vacance dans la vallée de la Dordogne • 89 logements vacants réhabilités en 4 ans

Références réglementaires : Code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L. 303-1 à L. 303-3, L. 303-1, R. 327-1 et suivants, articles R. 303-19 et suivants, circulaire fondatrice : n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au programme d'intérêt général.

Il existe 3 types d'OPAH (OPAH de droit commun, OPAH RU et OPAH copropriétés dégradées)

OPAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat) de droit commun	
Principes	Remise aux normes, aides ANAH, réhabilitation du parc privé. Aides financières + accompagnement technique sur plusieurs années.
définition	Convention entre l'État (ANAH), l'EPCI et parfois l'EPF visant à soutenir la réhabilitation du parc privé : • aides financières renforcées • accompagnement technique (AMO) • mobilisations des propriétaires • actions ciblées sur des secteurs de vacance Durée : 3 à 5 ans.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• vacance d'obsolescence • vacance modérée • les propriétaires occupants modestes • les locataires en situation précaire • Vacance de désintérêt (propriétaires âgés ou éloignés) • Vacance du parc rural ancien • Vacance des petites typologies ou des logements énergivores ✘ Moins adapté aux copropriétés très dégradées (nécessite OPAH-CD ou ORCODIN), pas adapté aux îlots entiers en ruine (ORI préférable)
Territoires les plus pertinents	• Communautés de communes rurales • Petites villes en décroissance • Centres anciens non patrimoniaux • Territoires détendus où l'offre neuve concurrence l'ancien
Conditions de réussite	• Forte ingénierie (AMO expérimenté) • Primes complémentaires locales (façades, sortie de vacance) • Mobilisation Zéro Logement Vacant en parallèle • Accompagnement social des propriétaires âgés • Communication ciblée sur les propriétaires non-occupants
Limites	• Peu adaptée aux immeubles très dégradés • Inutile dans marchés très tendus (vacance frictionnelle seulement) • Ne résout pas les blocages juridiques (succession, indivision)
Exemples	**Gironde – OPAH 2019-2024 :** 180 logements réhabilités dont 60 vacants. **Sud Charente – OPAH 2017-2022 :** 95 logements vacants remis en location sociale. **Communautés de communes : Saint-Savin, Blaye, Bourg :** 180 logements vacants identifiés, 60 remis sur le marché en 3 ans, Principaux motifs : obsolescence + propriétaires âgés .Prime locale : 2 000 € sortie de vacance. Intervention dans les bourgs anciens : Bourg-sur-Gironde, Saint-Christoly **OPAH du Pays Basque intérieur :** Communauté d'Agglomération Pays Basque • Vacance dans les bourgs anciens (Saint-Jean-Pied-de-Port, Hasparren) • Logements souvent trop grands ou trop petits, mal isolés • Résultat : 300 logements requalifiés • Aides ANAH + Département + EPCI : jusqu'à 60 % de subventions **OPAH du Sud-Charente (Barbezieux / Chalais)** • Vacance diffuse dans petits bourgs • Propriétaires âgés majoritaires • 65 logements vacants ont été réhabilités • Logements énergivores classés F/G très représentés

Références réglementaires : Code de la construction et de l'habitation (CCH) : article L. 303-1, L. 303-1 à L. 303-3, articles R. 303-1 à R. 303-12, R. 321-1 et suivants, circulaire n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) et aux Programmes d'intérêt général (PIG).

OPAH-RU — Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat – Renouvellement Urbain	
Principes	OPAH ciblée sur les centres anciens dégradés et les vacants structurels. C'est l'outil le plus efficace pour traiter la vacance lourde dans les centres anciens qui cible la vacance profonde ou lourde, des immeubles en très mauvais état des logements au-dessus des commerces, la mixité d'usage (commerce/logement)
définition	OPAH renforcée ciblant un centre ancien dégradé : • enjeux patrimoniaux, • logements très anciens, • commerces vacants avec logements au-dessus, • problèmes structurels (accès, humidité, mitoyenneté), • copropriétés fragiles. Possibilité d'intégrer : expropriations, transformations d'usage, EPF, ORI, ORCOD-IN
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance d'obsolescence extrême • Vacance liée aux copropriétés anciennes • Vacance due à manque d'accès aux étages (au-dessus de commerces) • Vacance de marché (logements non attractifs) • Vacance par désintérêt (investisseurs historiques, propriétaires éloignés) ✘ Moins adapté au rural diffus et ne résout pas la spéculation
Territoires les plus pertinents	• Centres-bourgs avec patrimoine ancien, centres-villes historiques et villes moyennes
Conditions de réussite	• Métrologie précise, identification précise (LOCA et enquêtes de terrain poussées) • Diagnostic immeuble par immeuble • Convention triennale ou quinquennale • Ingénierie dédiée (chef de projet habitat) • Intervention EPF NA ou EPFL en parallèle • Intégration dans la stratégie foncière du PLUi-H
Limites	• Coûts élevés • Longs délais de réalisation (5–10 ans) • Propriétaires absents difficiles à mobiliser • Risques patrimoniaux (sites ABF)
Exemples	**OPAH-RU Haute-Corrèze Communauté** (Ussel, Bort-les-Orgues, Neuvic), OPAH-RU 2021–2026 : diagnostic LOVAC sur 1 500 logements vacants avec 450 vacants mobilisables. Il s'agit d'un bâti ancien XIXe avec des logements au-dessus de commerces. Une intervention combinée a été envisagée (OPAH-RU + ORI + portage EPF). En 2024, 120 logements vacants remis sur le marché **Libourne – Centre ancien (PLUi-H 2019) : f**orte vacance dans les rues Foch, Esquive et Thiers , déclenchement d'une OPAH-RU + ORI. Des problèmes sont identifié : accès impossible aux étages notamment. Des actions sont envisagées : reprise des parties communes, transformation de RDC commerciaux, EPF NA mobilisé. 130 logements ont été requalifiés. **OPAH-RU du Grand Cubzaguais (Saint-André-de-Cubzac) :** vacance due aux logements intégrés dans baux commerciaux, des blocages juridiques fréquents : ORI + ORCOD ciblée

Références réglementaires : Code de la construction et de l'habitation (CCH) : article L. 303-1, articles L. 303-1 à L. 303-3, articles R. 303-1 à R. 303-12, R. 321-1 et suivants, circulaire n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux OPAH et aux PIG.

ORI (Opération de restauration immobilière)	
Principes	Obligation de restaurer, très efficace en vacance lourde C'est une opération programmée mais qui s'inscrit généralement dans une opération programmée plus large (comme une OPAH RU). C'est surtout un outil coercitif mais un outil de planification. C'est l'outil de coercition le plus efficace pour traiter la vacance lourde car les ORI imposent réhabilitation obligatoire et donnent la possibilité d'acquisition en cas de carence. Très efficace sur vacance lourde et les immeubles dégradés. L'ORI cible : • la très forte vacance • le bâti ancien nécessitant restructuration • les copropriétés à accès complexes • les immeubles patrimoniaux déclassés
définition	Périmètre où les travaux deviennent obligatoires pour les propriétaires. En cas de non-réalisation : → Expropriation possible.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Très forte vacance • Dégradation structurelle • Immeubles impossibles à louer en l'état • Logements sans accès indépendant • Logements intégrés dans des baux commerciaux • Copropriétés éclatées
Territoires les plus pertinents	• Centres anciens patrimoniaux • Petites villes historiques (Libourne, Saint-Émilionnais, Angoulême) • Centres-bourgs médiévaux
Conditions de réussite	• Périmètre limité mais stratégique • Forte ingénierie (EPF + AMO) • S'appuyer sur PLUi-H/ACV/PVD • Communication claire aux propriétaires
Limites	• Procédure lourde • Résistance des propriétaires • Coûts importants
Exemples	**Grand Saint-Émilionnais** – PLUi-H (22 communes) : ORI sur 3 rues anciennement viticoles, 27 immeubles vacants et une forte vacance dans les étages . C'est un Bâti XVIIIe difficile d'accès → EPF + ORI + aides ANAH → 140 logements vacants programmés en remobilisation **Libourne – ORI sur secteur Foch :** logements "sans accès", "au-dessus de commerces", "très anciens" → ORI = accès reproductibles, copropriétés restructurées → Très efficace **Voir fiche DREAL opération de Saint-Maixent l'école :** https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/8-fiches-retour-d-experience-en-nouvelle-aquitaine-a14556.html

Références réglementaires : code de l'urbanisme : articles L. 313-4 à L. 313-4-2, articles R. 313-23 à R. 313-32

Exemple d'ORI, (extrait de la fiche DREAL 2023/2024)

https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/8-fiches-retour-d-experience-en-nouvelle-aquitaine-a14556.html

Saint-Maixent-l'école : opération via le dispositif ORI

Projet :



L'Opération de Restauration Immobilière (ORI), inscrite dans la convention d'OPAH-RU-CB signée en 2017, concerne 6 immeubles d'habitation vacants, présentant un état de dégradation allant de moyen à très important.

- 1 immeuble a été réhabilité par son propriétaire, permettant la création de 2 logements locatifs.
- 3 immeubles ont été vendus à des propriétaires privés qui ont réalisé les travaux, permettant la création ou la réhabilitation de 10 logements (9 locatifs privés et 1 logement occupé par son propriétaire).
- Les 2 derniers immeubles font l'objet d'une procédure d'expropriation par la commune. L'objectif est qu'ils soient repris par des propriétaires privés ou des bailleurs sociaux afin de créer 2 à 4 logements locatifs.

Repérage et sélection des immeubles :

Une ORI ne concerne qu'un nombre limité d'immeubles dégradés considérés comme prioritaires par la collectivité et répondant à un objectif d'utilité publique.
Le choix des immeubles se fait en deux étapes :

- une étude de repérage des immeubles dégradés ;
- une étude de calibrage permettant de préciser les interventions nécessaires.

Ces études sont généralement réalisées dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle d'une OPAH-RU, ou lors du suivi et de l'animation de celle-ci.
Selon le nombre d'immeubles concernés et les capacités financières de la collectivité, l'ORI peut être reconduite en même temps que l'OPAH-RU afin d'étaler les interventions dans le temps.

Pour Saint-Maixent-l'École, les critères de sélection étaient les suivants :

- immeubles vacants, afin de remettre des logements sur le marché ;
- immeubles fortement dégradés, pour traiter les situations les plus problématiques et améliorer l'image du centre-ville ;
- immeubles situés en centre-ville, si possible regroupés, pour renforcer l'impact visuel et urbain ;
- immeubles présentant un bon potentiel d'habitabilité (éclairement, surface, organisation des espaces, double orientation, etc.), afin de produire une offre résidentielle de qualité.







Contenu de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) et obligations des propriétaires :

La commune de Saint-Maixent-l'École a été accompagnée par le bureau d'études Urbanis et par un avocat spécialisé pour la rédaction du dossier de DUP.
Conformément à l'article R.313-24 du Code de l'urbanisme, le dossier comprend :

- une notice explicative ;
- la description des immeubles concernés (adresse, surface de la parcelle, surface bâtie, nombre de niveaux, occupation) ;
- la liste des travaux nécessaires.

Ces travaux reposent sur :

- des prescriptions générales, notamment liées au périmètre de protection de 500 m autour des monuments historiques. Les prescriptions ont été définies en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France ;
- des prescriptions particulières propres à chaque immeuble, visant à restaurer le patrimoine architectural et à améliorer la qualité des logements (par exemple : suppression de constructions parasites, restauration d'éléments patrimoniaux, remise en état des façades ou menuiseries).

Le dossier comprend également :

- une estimation de la valeur des immeubles avant travaux réalisée par le service des Domaines ;
- une estimation du coût des travaux prescrits ;
- un délai accordé aux propriétaires pour réaliser les travaux, compris entre 18 mois et 3 ans à compter de la notification de la DUP.

Accompagnement des propriétaires :

Les propriétaires sont accompagnés par le bureau d'études Urbanis : entretiens, estimation des travaux, recherche de financements, etc.
Trois situations peuvent se présenter :

- Le propriétaire réalise les travaux : il doit déposer un permis de construire (avec recours à un architecte si la surface dépasse 150 m²), solliciter les aides disponibles s'il est éligible et réaliser les travaux prescrits.
- Le propriétaire souhaite vendre son bien : il peut exercer son droit de délaissement et vendre à la collectivité. Il peut également vendre à un acquéreur privé ou à un bailleur social. Urbanis peut accompagner cette démarche en proposant des simulations financières et des scénarios d'aménagement. Le nouvel acquéreur est alors soumis aux mêmes prescriptions de travaux.
- Le propriétaire refuse d'intervenir : s'il refuse de réaliser les travaux, ne souhaite pas vendre ou se trouve dans une situation bloquée (indivision, absence de moyens), une enquête parcellaire peut être engagée, pouvant conduire à une procédure d'expropriation.

L'articulation entre l'ORI et l'OPAH-RU est essentielle pour permettre aux propriétaires de mobiliser les aides à la réhabilitation. Si l'ORI se prolonge au-delà de la durée de l'OPAH-RU, il peut être pertinent de reconduire les deux dispositifs, les projets de revitalisation de centre-ville s'inscrivant souvent dans des temps longs (10 à 15 ans).

À noter : aucun des 6 immeubles concernés par l'ORI n'a sollicité d'aide au titre de l'OPAH-RU.

L'ORI dans le projet de revitalisation du centre-ville :

L'ORI s'inscrit dans une stratégie globale de revitalisation du centre-ville reposant sur plusieurs objectifs :

- améliorer l'image et l'attractivité du centre ;
- traiter les immeubles les plus dégradés ;
- restructurer le bâti et améliorer la qualité de l'habitat.

L'OPAH-RU et l'ORI agissent à la fois de manière incitative (aides à la réhabilitation, lutte contre la vacance, aides aux primo-accédants, ravalement de façades) et coercitive lorsque les situations sont bloquées.

Ces dispositifs permettent :

- la réhabilitation d'immeubles patrimoniaux ;
- la restructuration d'îlots dégradés ;
- la production de logements adaptés aux besoins actuels.

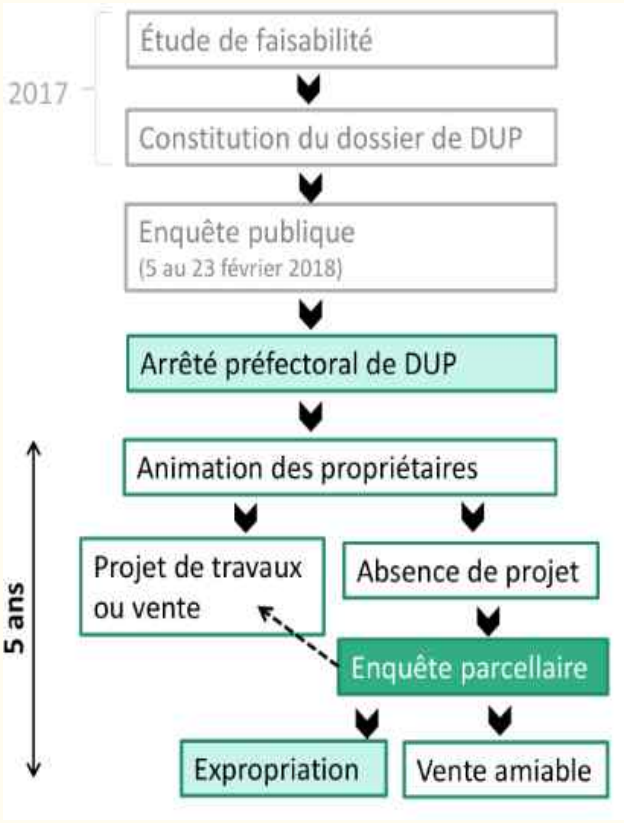
Ils s'accompagnent d'autres actions urbaines : réaménagement et végétalisation des espaces publics, valorisation des berges de la Sèvre (création de passerelles, d'espaces verts et d'aires de jeux), ou encore aménagement de nouveaux îlots.

L'ORI constitue ainsi un outil d'aménagement permettant d'imposer la réalisation de travaux de réhabilitation sur des immeubles dégradés afin de créer des logements de qualité, améliorer le cadre de vie et renforcer l'attractivité du centre-ville.

Mise en œuvre de l'ORI à Saint-Maixent-l'École :

La procédure s'est déroulée en plusieurs étapes :

- étude pré-opérationnelle de l'OPAH-RU permettant d'identifier une douzaine d'immeubles dégradés ;
- sélection de 6 immeubles prioritaires : 5 maisons individuelles et 1 immeuble situés à proximité des rues commerçantes, vacants et fortement dégradés ;
- signature en 2017 de la convention OPAH-RU-CB intégrant l'ORI ;
- accompagnement de la commune par Urbanis et un avocat spécialisé ;
- déclaration d'utilité publique par arrêté préfectoral le 2 mai 2018, après enquête publique, valable 5 ans ;
- estimation de la valeur des immeubles par le service des Domaines ;
- estimation du coût des travaux entre 800 et 1000 € HT/m² ;
- information et accompagnement des propriétaires ;
- suivi des mutations éventuelles et accompagnement des nouveaux acquéreurs ;
- lancement des enquêtes parcellaires pour les situations bloquées ;
- arrêtés de cessibilité et procédures d'expropriation si nécessaire ;
- recherche d'acquéreurs publics ou privés capables de réaliser les travaux et de produire des logements pérennes.







RHI (Résorption de l'Habitat Indigne) pour de la démolition avec recomposition possible, → cadre orienté insalubrité irrémédiable, expropriation, démolition.	
Principes	Outil complémentaire rarement autonome, mais souvent intégré dans une ORI ou OPAH-RU
définition	La Résorption de l'Habitat Indigne (RHI) permet de financer, par subventions État / ANAH / collectivité : • des démolitions de bâtiments anciens très dégradés, • des travaux de réhabilitation lourds dans des immeubles insalubres, • des requalifications d'îlots mêlant vacance, insalubrité et habitat indigne.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	La RHI est souvent utilisée dans les centres anciens ou les grandes copropriétés dégradées. • vacance d'obsolescence lourde • Habitat très dégradé, indigne • Logements avec péril (mise en sécurité) ou insalubrité avérée • immeubles très dégradés dans les centres anciens ✘ Pas adapté pour vacance de marché ✘ Pas adapté aux logements en bon état
Territoires les plus pertinents	• Centres anciens médiévaux (Libourne, Angoulême, Périgueux, Bergerac, Pau) • Villes moyennes NA avec patrimoine XVIIIe–XIXe • Îlots très dégradés dans les centres-bourgs ruraux • Quartiers anciens en QPV
Conditions de réussite	• Diagnostic global îlot par îlot • Intervention EPF NA pour portage foncier • Synergie avec ORI ou OPAH-RU • Possibilité de démolition partielle suivie de reconstruction • Ingénierie technique forte (structure, sécurité)
Limites	• Coût très élevé • Oppositions possibles des propriétaires • Temps long (8 à 12 ans) • Nécessite une vision urbaine (recomposition)
Exemples	Libourne – Secteur Foch Angoulême – Vieille-Ville / St-Martial (PLH Grand Angoulême 2021) : RHI utilisée pour traiter un immeuble avec mise en sécurité (péril) + insalubrité (Revente à Ekidom et création de logements sociaux très qualitatifs).

Références réglementaires : loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite « loi Vivien » (texte fondateur des opérations de résorption de l'habitat insalubre), code de la santé publique (CSP) : articles L1331-22 à L1331-31 CSP, code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L511-1 et suivants, articles R511-1 et suivants, ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020, arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l'ANAH, circulaire / instruction du 10 mars 2011 relative aux opérations de RHI et THIRORI.

RHI – THIRORI, pour la réhabilitation/restauration → **même base habitat indigne que la RHI, mais avec un complément urbanisme/restauration immobilière pour réhabiliter le bâti existant.**	
Principes	Outil complémentaire rarement autonome, mais souvent intégré dans une ORI ou OPAH-RU avec pour objectif de financer des opérations pour traiter l'habitat indigne (réhabilitation lourde ou démolition/construction de logements) et proposer des logements réhabilités ou neufs, adaptés aux besoins du territoire, du quartier dans un objectif de mixité sociale.
définition	• finance les études (faisabilité et calibrage), l'accompagnement social et relogement des ménages occupants, le déficit financier des opérations (dépenses foncières immobilières, travaux, honoraires), des frais divers – recettes foncière • L'aide sera toujours versée à la collectivité compétente opérationnellement ou l'établissement à qui elle a délégué cette compétence (aménageur, EPF, bailleur social). Concerne donc : EPCI, EPF/L, SEM, EPA, bailleurs HLM… • immeubles fléchés RHI : démolition ou réhabilitation lourde, • immeubles fléchés THIRORI : réhabilitation. *les immeubles fléchés vers la RHI lors de la phase éligibilité peuvent basculer en THIRORI (et inversement) tant que les arrêtés n'ont pas été pris, notamment lorsque les études de calibrage révèlent une situation moins grave qu'escomptée ou inversement*
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Un îlot ou un seul immeuble • vacance d'obsolescence lourde • Habitat très dégradé, indigne • Logements avec mise en sécurité (péril) ou insalubrité avérée • immeubles très dégradés dans les centres anciens ✘ Pas adapté pour vacance de marché ✘ Pas adapté aux logements en bon état
Territoires les plus pertinents	• Centres anciens, Îlots très dégradés
Conditions de réussite	• Bien calibrer le projet (étude de marchés) • maîtriser les coûts et le déficit d'opération
Limites	• Temps de projet longs
Exemples	Voir le guide de l'ANAH : https://www.anah.gouv.fr/anatheque/guide-rhi-thirori **Voir fiche DREAL** sur la création de 21 logements publics locatifs sociaux avec des financements RHI THIRORI dans un immeuble ancien du XIX siècle : la résidence GASSIOT à Pau : https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/8-fiches-retour-d-experience-en-nouvelle-aquitaine-a14556.html

Références réglementaires : loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite « loi Vivien » (texte fondateur des opérations de résorption de l'habitat insalubre), code de la santé publique (CSP) : articles L1331-22 à L1331-31 CSP, code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L511-1 et suivants, articles R511-1 et suivants, ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020, arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l'ANAH, circulaire / instruction du 10 mars 2011 relative aux opérations de RHI et THIRORI., code de l'urbanisme : articles L313-4 et suivants

Exemple RHI THIRORI , extrait de la fiche DREAL

https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/8-fiches-retour-d-experience-en-nouvelle-aquitaine-a14556.html

Pau : création de 21 logements publics locatifs sociaux dans un immeuble ancien du XIX siècle : la résidence GASSIOT

Projet :



Domofrance, office public de l'habitat, a été sollicité en 2016 par la Ville de Pau et son concessionnaire d'aménagement, la Société Immobilière d'Aménagement du Béarn (SIAB), afin d'acquérir et de réhabiliter la « résidence Gassiot ». L'objectif était de transformer cet immeuble en 21 logements locatifs sociaux.

L'immeuble est situé en centre-ville, dans le périmètre de l'AVAP (Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine), ainsi que dans celui de l'OPAH-RU et de l'ORT.

Repéré pour son état de dégradation, il avait fait l'objet en 2012 d'un arrêté de péril et d'une déclaration d'utilité publique (DUP) travaux. Les travaux de réhabilitation ont donc dû respecter les prescriptions définies dans cet arrêté.

Après les travaux menés par la SIAB puis par Domofrance, la résidence Gassiot a été livrée à l'automne 2019 et inaugurée en décembre 2019.

Genèse du projet : un immeuble repéré dans le cadre de la lutte contre le mal-logement

Depuis 2009, la Ville de Pau mène une politique active de lutte contre l'habitat dégradé à travers plusieurs Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU), dont la dernière est en cours jusqu'en 2025.

Ces programmes ont permis d'identifier des immeubles et des îlots très dégradés ou vacants en centre-ville, afin d'engager les démarches administratives, juridiques et opérationnelles nécessaires à leur réhabilitation.

La résidence Gassiot a été repérée dans ce cadre et a fait l'objet, en mai 2012, d'un arrêté de péril ordinaire et d'une DUP travaux définissant les travaux d'habitabilité à réaliser.

Sa propriétaire, trop âgée pour engager les travaux, a finalement vendu l'immeuble à l'amiable à la SIAB en juillet 2013. Initialement situé hors du périmètre de la première OPAH-RU, l'immeuble a ensuite été intégré au dispositif avec l'accord de l'ensemble des partenaires.

Une opération de réhabilitation financée en partie par le dispositif RHI

Afin de rendre l'opération possible, la SIAB s'est rapprochée de Domofrance pour coordonner leurs interventions.

La SIAB a d'abord réalisé des travaux préalables de restructuration lourde de l'immeuble :

- curage et dépollution de l'îlot,
- remplacement complet de la charpente,
- reprise des planchers et de la structure,
- création d'accès extérieurs et d'un ascenseur.

Ces travaux de « proto-aménagement » ont représenté un montant d'environ 600 000 €.

L'acquisition de l'immeuble par la SIAB et une partie de ces travaux ont été financées par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) via le dispositif de Résorption de l'Habitat Insalubre (RHI), sur la base du déficit d'opération.

Le bilan constructeur

Dépenses		
Acquisition Immeuble	800 000 €	28,85 %
Frais liés à l'acquisition*	218 546 €	7,88 %
Travaux relatifs aux parties privatives	1 481 040 €	53,42 %
Honoraires	232 867 €	8,40 %
Frais divers	40 251 €	1,45 %
Total	**2 772 704 €**	

Recettes			
Subventions 434 355 € Soit 74 %	ETAT (PLAI)	51 905 €	1,87 %
	Région, collectivité	290 639 €	10,48 %
	Subventions ACV Action Logement Cœur de Ville	300 000 €	10,82 %
	Prêt bancaire	1 392 383 €	50,22 %
	Prêt ACV	300 000 €	10,82 %
	Fonds propres	437 778 €	15,79 %
	Total	**2 772 705€**	

2 772 704 € TTC + 308 808 € (déficit bilan aménageur)
soit : **3 081 512 €**



21 logements sociaux en acquisition-amélioration :

Domofrance a acquis l'immeuble en 2017 et a engagé les travaux de réhabilitation en lien avec l'Architecte des Bâtiments de France.

Le projet a cherché à préserver certains éléments patrimoniaux tout en adaptant l'immeuble aux usages actuels :

- conservation de la porte cochère,
- suppression des escaliers intérieurs,
- création d'accès extérieurs inspirés des « galeries béarnaises »,
- installation d'un ascenseur extérieur permettant d'améliorer l'accessibilité dans le centre ancien.

Le programme de réhabilitation a permis de créer 21 logements locatifs sociaux entièrement rénovés et restructurés, présentant de bonnes performances énergétiques (label Effinergie Rénovation).

La répartition des logements est la suivante :

- 14 logements financés en PLUS,
- 7 logements financés en PLAI,

respectant les objectifs de mixité sociale fixés par l'agglomération.*



Le dispositif financier de l'Anah : RHI et THIRORI :

Les dispositifs RHI et THIRORI (Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable ou des Opérations de Restauration Immobilière) visent à accompagner les collectivités dans le traitement de l'habitat indigne ou très dégradé.

Ils s'inscrivent dans une politique globale d'aménagement et de requalification de l'habitat, et doivent permettre d'offrir des solutions de relogement durables aux occupants concernés, accompagnées d'un suivi social adapté.

Ces opérations sont conduites sous maîtrise d'ouvrage publique locale et peuvent porter sur la réhabilitation lourde, le curage ou la restructuration d'immeubles acquis par expropriation ou à l'amiable.

Le dispositif RHI concerne les immeubles déclarés insalubres irrémédiables ou dangereux et interdits définitivement à l'habitation.

Le dispositif THIRORI s'applique aux immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable, d'un arrêté de péril (avant 1er janvier 2021) ou d'une prescription de mise en sécurité.

Opération de revalidation commerciale (ORC) et reconversion des rez de chaussée	
Principes	Les opérations de revitalisation commerciale ne relève pas d'une procédure juridique codifiée autonome, c'est un terme opérationnel utilisé dans les stratégies de revitalisation commerciale et résidentielle.
définition	Il s'agit d'actions publiques visant à requalifier les rez-de-chaussée commerciaux vacants et les logements au-dessus des commerces, souvent délaissés car : • intégrés dans les baux commerciaux, • sans accès indépendant, • peu attractifs pour les propriétaires. Ces opérations sont intégrées dans les OPAH-RU, ORI, périmètres Action Cœur de Ville (ACV), ORC (opérations de revitalisation commerciale).
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance "au-dessus de commerces" • Logements bloqués dans des baux commerciaux • Logements sans accès indépendant • Logements inexploités depuis parfois 20 ans
Territoires les plus pertinents	• Centres-villes NA avec tissu commercial ancien • Villes moyennes (Libourne, Angoulême, Périgueux…) ou petites • Communes ACV / PVD
Conditions de réussite	• Reprise des parties communes • Création d'accès indépendants • Restructuration des planchers / escaliers • Portage EPF (sinon blocage) • Mise en demeure de propriétaires inactifs
Limites	• Intervention coûteuse • Propriétaires commerçants parfois réticents • Copropriété éclatée = gouvernance difficile
Exemples	**Saint-André-de-Cubzac (OPAH-RU du Grand Cubzaguais, 2023–2028)** avec une très forte vacance "au-dessus des commerces", des propriétaires gardant les RDC mais abandonnant les étages. Une ORI a été engagée avec un portage de l'EPF NA pour la transformation de RDC en logements modernes et la création d'accès indépendants. → requalification de plusieurs dizaines de logements anciens. **Libourne – Rue Thiers / Rue Gambetta :** reprise de plus de 30 logements au-dessus de commerces abandonnés et accès indépendants créés.

Références réglementaires : code de l'urbanisme : articles L151-9, R151-27 à R151-29 (destinations et changement de destination des locaux), articles L214-1 et suivants (droit de préemption commerciale), articles L313-4 et suivants (opérations de restauration immobilière – ORI), code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L111-1 et suivants, loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN » (création des ORT – Opérations de revitalisation du territoire), code de la construction et de l'habitation : articles L303-2 et suivants (ORT), plan local d'urbanisme (PLU / PLUi) : règlement de zone et OAP relatives aux linéaires commerciaux et aux rez-de-chaussée actifs.

2.2 Copropriétés dégradées

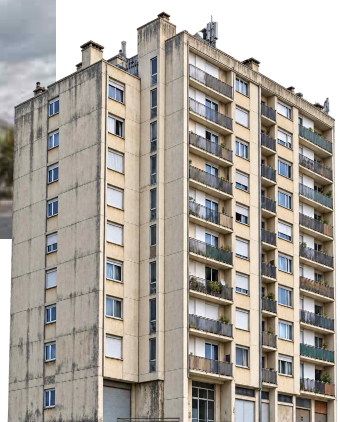
ORCOD / exceptionnellement les ORCOD-IN (ex Grigny)	
Principes	Outil adapté aux copropriétés dégradées, rarement utilisé mais qui pourrait être pertinent. Ces dispositifs concernent des interventions fortes (acquisitions forcées, travaux d'office, pilotage unique). Outil d'intervention publique destiné à traiter les copropriétés en très grande difficulté (dégradation du bâti, difficultés financières, gestion défaillante). L'ORCOD permet de coordonner plusieurs outils juridiques, fonciers et financiers pour redresser ou transformer ces ensembles immobiliers La différence entre les ORCOD et les ORCOD IN est que les ORCOD sont à l'initiative des EPCI. Les ORCOD IN **(Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National) sont des d**ispositifs **beaucoup plus lourd et exceptionnel pour des copropriétés** en **situation critique ou quasi irrécupérable (avec** des outils beaucoup très forts : **acquisitions massives de logements, expropriations, démolitions / restructurations urbaines,** portage foncier par **EPF ou établissement public d'aménagement**). Les ORCOD IN sont déclenchées par **l'État** et créées par décret du conseil d'État..
définition	L'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD) est un dispositif permettant aux collectivités de mettre en place une intervention globale sur des copropriétés en difficulté, combinant accompagnement, travaux, redressement de gestion et, si nécessaire, transformation urbaine. Il s'agit du redressement de la gouvernance de copropriété. Opération lourde ciblée sur les copropriétés très dégradées avec des pouvoirs élargis : • prise de contrôle par un opérateur, • acquisitions forcées, • travaux d'office massifs. • **Le dispositif permet :** • le redressement de la gestion des copropriétés en difficulté • la réalisation de travaux de réhabilitation lourds • l'acquisition de logements ou d'immeubles dégradés • la restructuration ou transformation partielle de copropriétés • la mobilisation d'outils coercitifs si nécessaire (administration provisoire, acquisitions publiques) L'opération est généralement portée par une collectivité ou un EPCI, souvent avec l'appui d'un EPF et de l'ANAH.

Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	Vacance technique HLM ou copropriétés en faillite, copropriétés avec des impayés supérieurs à 25 % • grandes copropriétés dégradées • copropriétés avec impayés de charges massifs • ensembles immobiliers avec forte dégradation du bâti • copropriétés avec vacance importante ou logements indignes • quartiers d'habitat collectif des années 1950-1980 en difficulté *✘ Peu adapté aux petites copropriétés ou aux situations peu dégradées* *✘ Peu pertinent lorsque les difficultés peuvent être traitées par une OPAH-CD ou un plan de sauvegarde simple*
Territoires les plus pertinents	• grandes copropriétés des périphéries urbaines • quartiers d'habitat collectif en difficulté • territoires avec copropriétés fragilisées (grandes villes et métropoles) • secteurs où les difficultés sociales, urbaines et immobilières sont cumulées Pas d'opérations connues en Nouvelle-Aquitaine
Conditions de réussite	• diagnostic approfondi de la copropriété (technique, social, financier) • mobilisation d'un opérateur public fort (collectivité, EPF, aménageur) • coordination des outils juridiques et financiers • intervention sur la gestion de la copropriété • articulation avec les politiques de renouvellement urbain
	• procédures longues et complexes • coût très élevé pour les collectivités • difficultés juridiques liées à la propriété privée • mobilisation forte d'ingénierie et de moyens publics
Exemples :	Pas d'ORCOD connues en NA

Références réglementaires : loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » (création des ORCOD), code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L741-1 et suivants (ORCOD), articles L742-1 et suivants (ORCOD-IN – opération de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national), décret n°2015-1791 du 28 décembre 2015 relatif aux ORCOD, loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », code de l'urbanisme : articles L300-1 et suivants (opérations d'aménagement), articles L321-1 et suivants (établissements publics fonciers), code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, règlement général de l'ANAH et conventions ANRU applicables aux copropriétés dégradées.







OPAH-CD — Copropriétés Dégradées	
Principes	Dispositif opérationnel visant à redresser des copropriétés en difficulté grâce à un programme d'accompagnement technique, social et financier. Il s'agit d'une déclinaison spécifique des OPAH dédiée aux copropriétés fragilisées ou dégradées.
définition	OPAH spécialisée pour traiter les copropriétés dégradées avec : • gouvernance défaillante, • impayés de charges, • impossibilité de faire travaux, • vacance due à la dégradation générale. L'OPAH-CD est une opération programmée permettant de mobiliser des aides publiques (ANAH, collectivités) pour financer des travaux et accompagner le redressement de copropriétés en difficulté. L'opération repose sur : • un diagnostic technique, financier et social des copropriétés • un programme d'aides aux travaux pour les copropriétaires • un accompagnement à la gestion de la copropriété • un suivi renforcé par un opérateur spécialisé Le dispositif permet : • la réalisation de travaux de rénovation ou de sécurité • la réduction des impayés et le redressement de la gestion • l'amélioration énergétique et technique des immeubles • la prévention de la dégradation plus lourde des copropriétés
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance d'obsolescence • Blocages de copropriété • Vacance liée aux marchands de sommeil • Copropriétés issues des années 1950–1970 • copropriétés fragilisées avec difficultés financières ,impayés de charges significatifs • immeubles collectifs nécessitant des travaux importants • ensembles immobiliers avec dégradation progressive du bâti ✘ *Peu adapté aux situations d'habitat indigne très lourd nécessitant démolition* ✘ *Peu pertinent pour les copropriétés en bon état* ✘ *Insuffisant lorsque la copropriété est en situation de crise structurelle majeure*
Territoires les plus pertinents	• Villes avec grands ensembles mixtes • Centres anciens en mono-propriété éclatée • Quartiers en renouvellement urbain (avec ORCOD/ANRU) • quartiers d'habitat collectif des années 1950-1980 • grandes copropriétés fragilisées en périphérie urbaine • villes moyennes confrontées à la dégradation de copropriétés • secteurs où une intervention préventive peut éviter une crise plus grave

Conditions de réussite	• Accompagnement juridique • Appui ANAH + EPF • diagnostic approfondi des copropriétés ciblées • accompagnement par un opérateur spécialisé en copropriétés • mobilisation des aides de l'ANAH et des collectivités • implication du syndic et des copropriétaires ou création de syndic provisoire s'il est défaillant • articulation avec d'autres outils si nécessaire (plan de sauvegarde, ORCOD)
Limites	• Délais longs • dépend fortement de l'implication des copropriétaires • difficultés à mobiliser certains copropriétaires en difficulté financière • efficacité limitée si la copropriété est déjà trop dégradée • temps d'intervention long pour redresser la gestion
Exemples	Pas de références trouvées

Références réglementaires : code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L303-1 et suivants (OPAH), articles R303-1 et suivants, loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, loi n°2009-323 du 25 mars 2009 dite « loi MOLLE », loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR », règlement général de l'ANAH, circulaires et instructions ANAH relatives aux OPAH et aux copropriétés dégradées.





3. Outils financiers et fiscaux incitatifs

3.1 Les aides ou primes locales de sortie de vacance :

Beaucoup de collectivités proposent des aides supplémentaires (Haute Corrèze Communauté proposait une prime de 2 500 € pour remise en marché, Grand Angoulême une prime 1 500 € pour réhabilitation dans le centre ancien). Des régions ou départements peuvent octroyer des primes additionnelles pour des sorties de vacance. Outre les primes de sorties de vacance, il existe des aides pour la rénovation des logements, des aides pour la façade, des primes accession-rénovation dans l'ancien.

3.2 Les aides de l'ANAH pour la vacance >2 ans :

Une prime de sortie de vacance en milieu rural de 5000 € peut être octroyée aux propriétaires bailleurs engageant des travaux aidés par l'ANAH en milieu rural sous certaines conditions[2], elle cible les propriétaires qui remettent en location des logements vacants depuis plus de 2 ans, à condition de réaliser des travaux subventionnés par l'ANAH (notamment obsolescence, logements énergivores, petits logements anciens, réhabilitation pour location sociale). Le montant de cette prime est généralement de 5 000€. Le versement reste soumis à la réalisation d'un bail d'habitation et au respect des critères d'éligibilité.

Les coûts de rénovation élevés peuvent cependant rester un frein, selon la localisation et l'état du bâti.

Aides de l'ANAH pour la vacance >2 ans	
Principes	Dispositif financier destiné à encourager la remise en location de logements vacants depuis plus de 2 ans en milieu rural, via une prime spécifique versée aux propriétaires bailleurs effectuant des travaux subventionnés par l'ANAH. Objectifs : Réduire la vacance en milieu rural et relancer le marché locatif local Réhabiliter et remettre en location des logements dégradés, voire énergivores Favoriser le conventionnement social ou très social

2 L'octroi de la prime de sortie de la vacance ANAH est conditionné au respect des **conditions cumulatives** suivantes :

- le logement est situé dans une commune classée en **niveau 5, 6 ou 7 de la grille communale de densité** à sept niveaux publiée par l'INSEE ;
- le logement est situé dans le périmètre d'une **Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH**) ou dans le périmètre **d'un Programme d'Intérêt Général d'amélioration de l'habitat** (PIG) ;
- le logement est **vacant depuis plus de 2 ans** à la date du dépôt de demande de la prime ;
- le logement respecte les **critères de décence** (notamment de performance énergétique) définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent ;
- le logement est loué à titre de **résidence principale** ;
- le logement bénéficie d'une **subvention pour travaux octroyée par l'Anah** sur le fondement de la délibération relative au régime d'aides applicable aux propriétaires bailleurs et assimilés.

Pour être recevable, la demande de prime de sortie de la vacance est formulée concomitamment à la demande de subvention pour travaux. Le **bail d'habitation** prouvant que le logement n'est plus vacant doit être envoyé à l'Anah pour appuyer la demande de paiement du solde de la subvention pour travaux.

définition	La prime de sortie de vacance est une aide complémentaire de 5 000 € (montant national de référence qui peut varier), octroyée par l'ANAH aux propriétaires qui rendent un logement vacant habitable et le louent, après réalisation de travaux éligibles à l'ANAH, sous réserve de bénéficier d'une subvention Anah pour travaux : soit dans le cadre d'une aide conditionnée au conventionnement, soit, pour un propriétaire bailleur modeste ou très modeste, dans le cadre d'un parcours accompagné MaPrimeRénov' : • **Durée de vacance :** logement vacant depuis au moins 2 ans (hors mise en location ou occupation). • **Localisation :** principalement en milieu rural ou territoires où la vacance de logements pose problème. Plus précisément les communes rurales éligibles (classes 5, 6 ou 7 de la grille de densité Insee ou communes des départements intégralement couverts par le zonage France Ruralités Revitalisation), dans le périmètre d'une OPAH ou d'un PIG. • **Travaux :** engagement de travaux subventionnés par l'ANAH (réhabilitation, amélioration énergétique, sécurité, lutte contre l'obsolescence). • **Type de logement :** anciens, énergivores (classés F ou G), petits logements, logements destinés à la location sociale. • **Conventionnement :** requis lorsque l'aide Anah mobilisée est conditionnée au conventionnement ; il n'est pas une condition générale de la prime de sortie de vacance. • **Location :** obligation de louer le logement en tant que résidence principale après travaux.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Logements obsolètes ou très énergivores F ou G • Petits logements anciens à réhabiliter pour location sociale • Logements nécessitant des travaux conséquents pour remise sur le marché
Territoires les + pertinents	• Milieu rural • Communes confrontées à la vacance structurelle et à une offre locative insuffisante • Zones prioritaires des politiques locales de l'habitat
Conditions de réussite	• Vrai accompagnement technique et administratif des propriétaires (par ANAH ou opérateurs locaux) • Coûts des travaux compatibles avec les aides et avec une rentabilité locative réelle • Attractivité du territoire pour les locataires potentiels • Synergie avec autres aides de rénovation
Limites	• Coûts de rénovation parfois très élevés dans l'ancien • Attractivité locative variable selon le territoire • Prime peut ne pas suffire à couvrir les besoins de gros travaux • Conditions variables selon l'aide Anah mobilisée pour financer les travaux.
Exemples	à Sarlat : 12 000 € par logement vacant réhabilité, 4 000 € en Haute-Vienne

Références réglementaires : **délibération officielle de l'ANAH (2025-34)** « Extension de la prime de sortie de vacance » , date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2026 , lien : Délibération officielle ANAH 2025-34 (pdf)

3.3 Loc'Avantages

Loc'avantage n'est pas un dispositif spécifiquement dédié à la vacance mais ouvre droit à une subvention pour des travaux de rénovation des logements, ce qui contribue donc à améliorer l'habitat et à lutter contre la vacance.

Le montant de l'aide varie selon la nature des travaux. Il est à noter que le dispositif peut-être mis en place sans travaux. En effet, Loc'Avantages permet aussi de bénéficier d'une réduction d'impôt. Cette réduction est calculée en fonction du montant du loyer. Plus le loyer est bas, plus la réduction d'impôt est élevée.

Voir site internet ANAH : https://www.anah.gouv.fr/anatheque/loc-avantages

Loc'Avantages	
Principes	Dispositif fiscal mis en place par l'État pour inciter les propriétaires privés à louer leur logement à un loyer inférieur au marché en échange d'une **réduction d'impôt**. Il vise à développer l'offre de logements abordables dans le parc locatif privé.
définition	Le **dispositif Loc'Avantages** permet à un propriétaire qui met son logement en location à un **loyer plafonné** et à des **locataires sous conditions de ressources** de bénéficier d'une **réduction d'impôt proportionnelle au niveau de décote du loyer**. Le logement doit être **conventionné avec l'ANAH** pour une durée minimale (généralement 6 ans). Le dispositif permet : • de mobiliser des logements du parc privé pour produire du logement abordable • de remettre sur le marché des logements vacants • de proposer des loyers inférieurs au marché pour les ménages modestes • d'augmenter l'avantage fiscal en cas d'**intermédiation locative** (agence immobilière sociale ou association) Trois niveaux de loyers existent : Loc1 (loyer légèrement inférieur au marché), Loc2 (loyer plus social), Loc3 (loyer très social, souvent via intermédiation locative)
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	Loc'Avantages est principalement mobilisé pour activer le parc privé existant. • logements vacants en bon ou moyen état • logements remis sur le marché après travaux financés par l'ANAH • logements locatifs privés dans les centres anciens ou zones tendues • logements pouvant être loués à des ménages modestes ✘ *Peu adapté aux logements nécessitant une réhabilitation très lourde* ✘ *Peu pertinent dans les territoires où les loyers sont déjà très bas* ✘ *Pas conçu pour traiter directement l'habitat indigne*
Territoires les + pertinents	• zones tendues ou intermédiaires avec déficit de logements abordables

	• centres anciens avec vacance modérée • villes moyennes engagées dans des politiques de mobilisation du parc privé • territoires couverts par une OPAH, OPAH-RU ou un programme ANAH
Conditions de réussite	• loyers de marché suffisamment élevés pour que la réduction d'impôt soit attractive • information et mobilisation des propriétaires privés, accompagnement des propriétaires par un opérateur habitat • articulation avec les aides aux travaux de l'ANAH • développement de l'intermédiation locative•
Limites	• attractivité variable selon les marchés immobiliers • loyers plafonnés parfois jugés trop bas par certains propriétaires et sur certains territoires détendus • dispositif fiscal relativement technique • dépend fortement de l'animation locale (OPAH, opérateur habitat)

Références réglementaires : loi de finances pour 2022 – création du dispositif Loc'Avantages, Code général des impôts – article 199 tricies, Conventionnement ANAH (Agence nationale de l'habitat)

3.4 Dispositif Denormandie

Le dispositif Denormandie s'adresse aux particuliers souhaitant investir dans un logement ancien pour le mettre en location. Ce dispositif n'est pas dédié à la vacance mais il encourage la réalisation de travaux énergétiques dans des habitations en mauvais état par le biais d'une réduction d'impôts. L'abattement fiscal proposé dépend de la durée pendant laquelle le bailleur s'engage à louer le logement[3]. C'est un dispositif intégré aux actions coeurs de villes ou aux ORT.

Dispositif Denormandie	
Principes	Dispositif fiscal visant à encourager l'investissement locatif dans l'ancien avec travaux dans les centres-villes de communes moyennes. Il permet de remettre sur le marché des logements anciens ou vacants en échange d'une réduction d'impôt.
définition	Le dispositif Denormandie permet à un investisseur d'acheter un logement ancien à rénover, de réaliser des travaux de réhabilitation, puis de le louer pendant une durée minimale tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt sur le revenu. **Conditions principales :** • le logement doit être situé dans une commune éligible (notamment

3 *Pour une location de 6 ans : abattement fiscal à hauteur de 12 % de la valeur du bien, 9 ans (18%), 12 ans (21 %). Ce dispositif intègre l'investissement global, c'est-à-dire le prix initial du bien ainsi que le coût dédié aux travaux de rénovation.*

	programme Action Cœur de Ville ou ORT) • les travaux doivent représenter au moins 25 % du coût total de l'opération • le logement doit être loué nu comme résidence principale • respect de plafonds de loyers et de ressources des locataires **La réduction d'impôt dépend de la durée de location :** 6 ans, 9 ans, 12 ans **Le dispositif permet :** • de réhabiliter des logements anciens dégradés ou obsolètes • de lutter contre la vacance dans les centres-villes • d'attirer l'investissement privé dans la rénovation du parc ancien • de produire du logement locatif à loyers maîtrisés
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• logements anciens vacants en centre-ville • immeubles nécessitant des travaux de rénovation importants • logements énergivores ou obsolètes • petits immeubles anciens dans les centres de villes moyennes **× Peu adapté aux logements en bon état nécessitant peu de travaux** **× Peu pertinent dans les territoires sans attractivité locative** **× Pas destiné à traiter directement les situations d'habitat indigne très lourd**
Territoires les + pertinents	• villes moyennes du programme Action Cœur de Ville • communes engagées dans une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) • centres anciens avec vacance structurelle • marchés immobiliers où l'investissement locatif reste possible
Conditions de réussite	• marché locatif suffisamment dynamique • niveau de travaux permettant réellement la remise à niveau du logement • accompagnement des investisseurs (collectivité, opérateur habitat) • articulation avec les dispositifs de revitalisation du centre-ville • visibilité du dispositif auprès des investisseurs locaux
Limites	• dispositif parfois peu connu des investisseurs • dépend fortement de la rentabilité locative locale • travaux parfois sous-estimés dans l'ancien • peut encourager des rénovations partielles si le contrôle est limité
Exemples	• Limoges et Angoulême : investissements locatifs dans l'ancien avec travaux en centre-ville • Plusieurs villes moyennes de Nouvelle-Aquitaine où le dispositif est combiné avec les programmes de revitalisation

Références réglementaires : loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (création du dispositif Denormandie), code général des impôts (CGI) : article 199 novovicies, décret n°2019-232 du 26 mars 2019 relatif au dispositif Denormandie, arrêté du 26 mars 2019 relatif à la liste des communes éligibles, loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (prolongation du dispositif), code de la construction et de l'habitation (CCH) : dispositions relatives à la performance énergétique et à la décence des logements.

3.5 Dispositif Malraux

Le dispositif Malraux demeure, en 2026, un levier majeur pour la restauration des centres historiques et s'adresse en priorité aux investisseurs patrimoniaux à la recherche d'une défiscalisation forte tout en valorisant le patrimoine urbain.

Dispositif MALRAUX	
Principes	Le dispositif Malraux est une mesure fiscale visant à encourager la restauration de l'immobilier ancien dans des secteurs sauvegardés ou zones patrimoniales protégées (ex : Sites Patrimoniaux Remarquables, anciens secteurs sauvegardés, quartiers concernés par un PSMV ou un PVAP). Il s'adresse aux particuliers qui investissent dans la rénovation complète d'immeubles anciens et qui souhaitent ensuite les louer. Objectifs : • Réhabiliter tout ou partie d'immeubles dégradés en cœur de ville historique. • Sauvegarder, restaurer et mettre en valeur le patrimoine immobilier français. • Relancer l'investissement privé dans des quartiers anciens.
définition	Le dispositif permet aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt calculée sur le montant des travaux de restauration engagés, à condition de louer le bien rénové pendant au moins 9 ans comme résidence principale. **Travaux** : uniquement les opérations de restauration complète, sous contrôle d'un Architecte des Bâtiments de France. Travaux éligibles : restauration extérieure, parties communes, intérieures, équipements, etc. **Location** : obligation de louer le bien nu à usage d'habitation principale pendant au moins 9 ans après la fin des travaux, sans location à un membre du foyer fiscal. **Déclaration** : engagement de location à transmettre à l'administration fiscale. **Réduction d'impôt** **Taux** : 30 % du montant des travaux pour un immeuble situé en secteur sauvegardé ou dans un quartier ancien dégradé (NPNRU). 22 % pour les autres zones patrimoniales protégées. **Plafond** : montant des travaux pris en compte plafonné à 400 000 € sur 4 années consécutives. **Durée de location** : 9 ans minimum.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	**Type de biens concernés** : • immeubles bâtis situés dans des secteurs sauvegardés ou zones du patrimoine remarquable protégées par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP). • Immeubles historiques nécessitant une restauration globale et réglementée. • Bâti patrimonial d'intérêt architectural.

Territoires les + pertinents	• Centres anciens de grandes villes et villes moyennes classées « Sites Patrimoniaux Remarquables ». • Quartiers anciens dégradés concernés par des plans de sauvegarde (ex : PSMV, PVAP). • Villes touristiques attachées à la valorisation de leur centre-ville historique.
Conditions de réussite	• Investisseur au profil fiscal élevé (TMI supérieure à 30 %). • projet de restauration validé par l'Architecte des Bâtiments de France. • Localisation attractive (forte demande locative ou valorisation pérenne du patrimoine). • Accompagnement par des professionnels du montage Malraux, opérateurs spécialisés en immobilier patrimonial.
Limites	• Pas de déficit foncier possible sur les travaux ouverts à réduction Malraux. • Risque de vacance locative dans les centres-villes moins attractifs. • Investissement initial souvent conséquent (prix du bâti + coût travaux). • Suivi administratif et fiscal strict (autorisation préalable, contrôle des travaux).
Exemples	Restauration d'un immeuble du XVIIIe siècle à Bordeaux centre, avec location à des familles. Réhabilitation d'un immeuble en centre-ville d'Avignon, dans un périmètre sauvegardé, en logements locatifs pour étudiants et jeunes actifs. Plusieurs opérations de rénovation d'immeubles patrimoniaux à Rennes, Lyon ou Aix-en-Provence via le dispositif.

Références réglementaires : loi n°62-903 du 4 août 1962 dite « loi Malraux », code général des impôts (CGI) : article 199 tervicies, code du patrimoine : articles L313-1 et suivants (sites patrimoniaux remarquables), code de l'urbanisme : articles L313-4 et suivants (opérations de restauration immobilière – ORI), loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), décret n°2017-864 du 9 mai 2017 relatif aux sites patrimoniaux remarquables, arrêté du 1er décembre 2017 relatif aux secteurs sauvegardés et sites patrimoniaux remarquables.



4. Mécanismes immobiliers, outils fonciers et d'aménagement

A. Mécanismes immobiliers

- **4.1 VIR et DIIF , outils – ANAH**

VIR (Vente d'immeubles à rénover – ANAH)	
Principes	Réhabilitation/ portage/ vente d'immeubles entiers dégradés, à destination des opérateurs privés comme publics (SEM, EPF/L, bailleurs sociaux, etc.) voire collectivité. **Objectifs de :** contribuer à la **requalification** des centres-villes et encourager la **rénovation** du parc existant, é**quilibrer et sécuriser le porteur de projet dans le financement de son opération, p**ermettre à des **maîtres d'ouvrage professionnels** de réhabiliter des immeubles vacants ou dégradés difficiles à porter pour des particuliers, r**éguler le marché locatif privé** (lutte contre les marchands de sommeil).
définition	• Obligatoirement dans une ORT ou OPAH RU • **acquisition** d'un ou plusieurs immeubles identifiés comme éligibles ; • réalisation de **travaux** de réhabilitation globale de l'immeuble co-financés par l'ANAH à hauteur de 25 % du coût des travaux, maximum 1000€/m² et limités à un plafond par immeuble) ; • **revente** à des bailleurs éligibles ou des ménages pour occupation (à l'issue d'un portage locatif), avec des exceptions en cas d'impossibilité de revente.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	Immeubles entiers (majoritairement à usage d'habitation) dégradés et/ou vacants nécessitant des travaux de réhabilitation globale
Territoires les + pertinents	Tous les territoires des ORI ou OPAH RU
Conditions de réussite	• Étude pré-opérationnelle d'OPAH RU, • faire une étude de marché précise, • faire des études techniques préalables par exemple avec un EPF/L ou OPH • la collectivité doit avoir une stratégie foncière en lien avec sa politique de l'habitat, elle doit être facilitatrice sur l'évolution de son PLU pour faciliter les projets,
Limites	• La collectivité peut maîtriser le bien puis le revendre à un opérateur (risque pour la collectivité du coût du portage foncier et de ne pas trouver d'opérateur) • un opérateur peut maîtriser toute l'opération et alors prendre tous les risques • veiller à respecter les règles du PLU et ses règles de constructibilité • question délicate des conditions suspensives avec les opérateurs privés
Exemples	Voir fiches nationales et documents présents à la DREAL

Références réglementaires : code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L262-1 à L262-11 et R262-1 et suivants (vente d'immeuble à rénover – VIR), loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), code civil : articles 1601-3 et suivants, décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 relatif à la vente d'immeubles à rénover, règlement général de l'ANAH et conventions d'aides applicables aux opérations de réhabilitation.

DIIF (Dispositif d'intervention immobilière et foncière)	
Principes	**Dispositif opérationnel en cours de structuration et reposant principalement sur des conventions et dispositifs ANAH.** Réhabilitation/ portage/ vente d'immeubles entiers dégradés, à destination des opérateurs privés comme publics (SEM, EPF/L, bailleurs sociaux, etc.) voire collectivité. **Objectifs de :** contribuer à la **requalification** des centres-villes et encourager la **rénovation** du parc existant, é**quilibrer et sécuriser le porteur de projet dans le financement de son opération, p**ermettre à des **maîtres d'ouvrage professionnels** de réhabiliter des immeubles vacants ou dégradés difficiles à porter pour des particuliers, r**éguler le marché locatif privé** (lutte contre les marchands de sommeil).
définition	• Obligatoirement dans une ORT ou OPAH RU • **acquisition** d'un ou plusieurs immeubles identifiés comme éligibles ; • réalisation de **travaux** de réhabilitation globale de l'immeuble co-financés par l'ANAH à hauteur de 25 % du coût des travaux, maximum 1000€/m² et limités à un plafond par immeuble) ; • portage locatif pendant 6 ans ; • **revente** à des bailleurs éligibles ou des ménages pour occupation (à l'issue d'un portage locatif sauf exception : possible dès la fin des travaux pour 50 % des logements), dans un objectif de mixité sociale (avec des exceptions).
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Immeubles entiers (majoritairement à usage d'habitation) dégradés et/ou vacants nécessitant des travaux de réhabilitation globale
Territoires les plus pertinents	• Tous les territoires des ORI ou OPAH RU
Conditions de réussite	• Étude pré-opérationnelle d'OPAH RU, • faire une étude de marché précise, • faire des études techniques préalables par exemple avec un EPF/L ou OPH • la collectivité doit avoir une stratégie foncière en lien avec sa politique de l'habitat, elle doit être facilitatrice sur l'évolution de son PLU pour faciliter les projets,
Limites	• La collectivité peut maîtriser le bien puis le revendre à un opérateur (risque pour la collectivité du coût du portage foncier et de ne pas trouver d'opérateur) • un opérateur peut maîtriser toute l'opération et alors prendre tous les risques • veiller à respecter les règles du PLU et ses règles de constructibilité • question délicate des conditions suspensives avec les opérateurs privés
Exemples	Voir fiches nationales et documents présents à la DREAL

Références réglementaires : code de l'urbanisme : articles L300-1 et suivants (actions et opérations d'aménagement), articles L210-1 et suivants (droit de préemption urbain), articles L213-1 et suivants, articles L321-1 et suivants (établissements publics fonciers), code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L303-1 et suivants (OPAH), articles L741-1 et suivants (ORCOD), loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR », loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », règlement général de l'ANAH et conventions opérationnelles des collectivités et opérateurs fonciers.

• 4.2 BRS

BRS Bail réel solidaire	
Principes	Outil d'accession sociale à la propriété dissociant le foncier du bâti, porté par un Organisme de Foncier Solidaire (OFS). Il permet de produire durablement des logements abordables, notamment dans les zones où les prix du foncier sont élevés. Il Permet de réduire le coût d'acquisition dans l'ancien et de traiter la vacance en centre ancien.
définition	Le Bail Réel Solidaire (BRS) est un dispositif juridique créé par la loi ALUR et renforcé par la loi ELAN permettant à un ménage d'acheter uniquement le bâti (le logement) tandis que le terrain reste propriété de l'OFS. Le ménage paie une redevance foncière modérée à l'OFS et bénéficie d'un prix d'achat inférieur au marché. • Le dispositif permet : • la production de logements en accession sociale sécurisée • la pérennité de l'accessibilité grâce à un plafonnement du prix de revente • la mobilisation du foncier public ou maîtrisé par la collectivité • la lutte contre la spéculation immobilière dans les zones tendues
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	Le BRS est utilisé pour produire ou requalifier des logements abordables. • opérations neuves en zones tendues • requalification d'immeubles anciens en centre-ville • transformation d'immeubles vacants en accession sociale • programmes mixtes (locatif social + accession BRS) *✘ Peu adapté pour les marchés immobiliers très détendus* *✘ Peu pertinent lorsque le foncier est déjà peu cher* *✘ Pas destiné à traiter directement l'habitat indigne lourd*
Territoires les plus pertinents	• Métropoles et zones tendues (Bordeaux, La Rochelle, Pays Basque) • Villes moyennes avec forte pression foncière • secteurs en renouvellement urbain • centres anciens avec réhabilitation accompagnée • territoires cherchant à maintenir des ménages modestes en centre-ville
Conditions de réussite	• présence d'un Organisme de Foncier Solidaire (OFS) actif • mobilisation du foncier public ou maîtrisé par la collectivité • articulation avec les politiques locales de l'habitat (PLH, OPAH-RU, ORT) • accompagnement des ménages accédants • montage économique équilibré (subventions + foncier maîtrisé)
Limites	• dispositif complexe juridiquement et financièrement • dépend fortement de la capacité de portage du foncier par l'OFS • nécessite un marché immobilier suffisamment dynamique • diffusion encore inégale dans les villes moyennes

Exemples	• Bordeaux Métropole – OFS Aquitanis : programmes BRS dans plusieurs communes pour faciliter l'accession sociale dans un marché très tendu Une étude en cours sur les BRS par la DREAL)non publiée à ce jour) Sinon, voir le bilan annuel des OFS : https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/bilan-des-ofs-a14822.html

Références réglementaires : loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » (création du bail réel solidaire – BRS), code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L255-1 à L255-19 et R255-1 et suivants, ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire, décret n°2017-1038 du 10 mai 2017 relatif au bail réel solidaire et aux organismes de foncier solidaire (OFS), loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », code général des impôts (CGI) : dispositions relatives à la TVA réduite et aux avantages fiscaux applicables au BRS.

La Nouvelle-Aquitaine compte plus de 23 organismes de foncier solidaire (OFS) agréés, avec un total de 689 baux réels solidaires (BRS) signés (décembre 2023).

Le bail réel solidaire (BRS) se développe en Nouvelle-Aquitaine depuis l'agrément du premier organisme dès 2017, et le ^nombre de baux signé est exponentielle chaque année. Toutefois, les BRS concernent très majoritairement des logements neufs ou des ventes de logements HLM (environ de 25 à 30 % des BRS de la région en 2023 et 2024), très peu de logements réhabilités hors HLM. Les logements HLM existants vendus en BRS (logements du parc existant d'un bailleur HLM) ne sont pas forcément réhabilités ou pas de façon profondes. Il peut y avoir une réhabilitation préalable plus ou moins lourde (rénovation énergétique, remise aux normes, restructuration) avant la vente pour améliorer la qualité du logement et sa performance énergétique. C'est assez fréquent quand le bâtiment est ancien, ou pas de réhabilitation (logement est déjà en bon état, il peut être vendu tel quel, avec éventuellement seulement des travaux légers ou de mise en conformité).

Dans tous les cas, les logements HLM vendus en BRS sont rarement des logements très dégradés et encore moins vacants. La vente HLM en BRS (concernant des logements du parc existant) n'est pas une procédure qui permet de lutter contre la vacance.

Etude DREAL 2026 sur les BRS, bilans annuels des OFS disponibles ici :

https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ofs-brs-un-outil-d-accession-social-a-la-propriete-r6034.html



• 4.3 BAR (Bail à réhabilitation)

Le bail à réhabilitation existe toujours juridiquement et est toujours prévu dans le Code de la construction et de l'habitation mais il est beaucoup moins mobilisé aujourd'hui, pour plusieurs raisons :

- les montages financiers sont souvent difficiles (travaux lourds + loyers plafonnés)
- les propriétaires privés hésitent à immobiliser leur bien pendant 12 à 60 ans
- d'autres outils sont plus utilisés dans les politiques publiques de l'habitat : Loc'Avantages, acquisition-amélioration par les bailleurs sociaux , ORI / RHI dans les centres anciens dégradés, Bail réel solidaire pour l'accession

Bail à réhabilitation	
Principes	Outil juridique permettant à une collectivité, un organisme public ou un propriétaire privé de confier un immeuble dégradé ou vacant à un organisme (souvent un bailleur social ou une association) qui finance et réalise les travaux de réhabilitation, puis loue les logements pendant toute la durée du bail.
définition	Le bail à réhabilitation est un bail de longue durée par lequel un propriétaire confie son bien à un organisme (bailleur social, organisme agréé, association). Celui-ci réalise les travaux de rénovation ou de remise aux normes, puis gère et loue les logements pendant la durée du bail. Le dispositif permet : • la remise sur le marché de logements vacants ou dégradés • la production de logements sociaux ou très sociaux sans acquisition foncière par la collectivité • la réhabilitation d'immeubles anciens dont les propriétaires n'ont pas les moyens de faire les travaux • la valorisation d'un patrimoine privé ou public dégradé À la fin du bail, le bien est restitué au propriétaire réhabilité.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	Le bail à réhabilitation est utilisé pour remettre sur le marché des logements dégradés ou vacants. • immeubles vacants en centre ancien • logements dégradés nécessitant des travaux importants • petits immeubles appartenant à des propriétaires privés ou à des collectivités • bâtiments anciens pouvant être transformés en logements ✘ Peu adapté pour des logements déjà en bon état ✘ Peu utilisé pour des opérations immobilières lourdes ou de restructuration d'îlots entiers ✘ Pas adapté aux marchés immobiliers très détendus avec faible demande locative

Territoires les plus pertinents	• centres anciens de villes moyennes • centres-bourgs avec vacance importante • quartiers anciens dégradés • territoires où les propriétaires privés ne peuvent pas financer les travaux • secteurs intégrés dans une stratégie de revitalisation (OPAH-RU, ORT)
Conditions de réussite	• présence d'un opérateur capable de porter les travaux et la gestion locative (bailleur social, association agréée) • coût de travaux compatible avec un équilibre locatif • conventionnement des logements (loyers sociaux ou très sociaux) • accompagnement des propriétaires dans le montage juridique • articulation avec les dispositifs d'aides (ANAH, collectivités)
Limites	• durée longue du bail (souvent 12 à 60 ans) • équilibre économique parfois difficile lorsque les travaux sont très lourds • dépend de l'accord du propriétaire • dispositif peu connu et donc peu mobilisé dans certaines collectivités
Exemples	• Bordeaux Métropole : mobilisation du bail à réhabilitation pour remettre sur le marché des immeubles vacants dans le centre ancien • Toulouse : utilisation par des bailleurs sociaux pour transformer des immeubles vacants en logements sociaux en centre-ville • Plusieurs centres-bourgs en Nouvelle-Aquitaine : recours au bail à réhabilitation dans le cadre d'OPAH-RU pour traiter la vacance structurelle

Références réglementaires : code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L252-1 à L252-4 et R252-1 et suivants (bail à réhabilitation), loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, code civil : articles 1713 et suivants (règles générales du bail), loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), règlement général de l'ANAH pour les aides à la réhabilitation le cas échéant.



Exemple BAR , extrait de la fiche DREAL

https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/8-fiches-retour-d-experience-en-nouvelle-aquitaine-a14556.html

Sireuil : création de 6 logements en Habitat Groupé/Inclusif pour personnes âgées dans d'anciens ateliers associatifs par Soliha BLI, AIS, Charente

Le projet :

Il s'agit d'un Projet de réhabilitation d'un bâtiment communal vacant transformé en habitat groupé pour personnes âgées, combinant logements individuels, espaces communs et accompagnement social. L'opération s'inscrit dans une logique d'habitat inclusif en centre-bourg.

Le projet consiste à transformer d'anciens ateliers associatifs appartenant à la commune de Sireuil en 6 logements locatifs adaptés aux personnes âgées, organisés autour d'un espace commun de partage.

- 6 logements de type T2 (35 à 55 m²)
- 4 logements en rez-de-chaussée et 2 à l'étage
- desserte de l'étage par un élévateur
- présence d'un espace commun pour les activités et rencontres

Le projet a été livré en 2020.



Acteurs du projet :

Soliha BLI Nouvelle-Aquitaine : maîtrise d'ouvrage d'insertion et portage du projet, commune de Sireuil, propriétaire du bâtiment, ANAH (financeur principal), Soliha AIS (gestion locative et animation sociale).



Genèse du projet :

Deux facteurs ont permis la réalisation du projet :

- l'expérience de Soliha dans les projets d'habitat groupé en milieu rural (plusieurs opérations similaires en Charente)
- la disponibilité d'un bâtiment communal vétuste en centre-bourg, que la commune souhaitait réhabiliter.

La localisation en centre-ville, à proximité des commerces et services, a été un élément déterminant.

Fonctionnement de l'habitat groupé :

Le projet repose sur un modèle d'habitat inclusif :

- logements individuels locatifs
- espace commun partagé pour les activités et la vie collective
- animation sociale assurée par Soliha AIS (activités, intégration locale, lien social)
- services d'aide à domicile mobilisés selon les besoins des habitants

L'objectif est de lutter contre l'isolement des personnes âgées tout en leur permettant de conserver leur autonomie.

Montage juridique :

Le projet repose sur un bail à réhabilitation (2016-2059) entre la commune et Soliha BLI.

Ce dispositif permet :

- à la commune de conserver la propriété du bâtiment
- à Soliha de réaliser les travaux et gérer les logements
- la restitution du bâtiment réhabilité à la commune à la fin du bail

Cadre réglementaire et financement :

Le projet a été réalisé dans le cadre de la Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion (MOI), permettant :

- des subventions ANAH majorées
- la production de logements très sociaux
- la réhabilitation lourde d'un bâtiment existant

Les logements sont conventionnés en loyers très sociaux. Les loyers pratiqués sont d'environ 250 à 400 € par mois, avec un reste à charge après APL de 50 à 100 €.

Le bilan d'opération

Dépenses

Travaux	492 526 €	84 %
Honoraires	48 220 €	8 %
Maîtrise d'œuvre	40 502 €	6,9 %
Frais de notaire	4 850 €	0,82 %
Total	**586 098€**	

Coût total opération : 586 098 € TTC
Coût moyen par logement : 97 683 €

Recettes

Subventions 434 355 € Soit 74 %	ANAH (MOI)	240 255 €	41 %
	Département	65 311 €	11 %
	Grand Angoulême	30 000 €	5 %
	MSA	12 500 €	2 %
	Fondation Abbé Pierre	29 689 €	5 %
	AGIR ARRCO	36 600 €	6 %
	CARSAT	20 000 €	3,4 %
	Prêt bancaire	151 743€	26 %
	Total	**586 098€**	



Points clés du montage :

Facteurs favorables :
- expérience de Soliha dans ce type d'opération
- bâtiment disponible en centre-bourg
- outil du bail à réhabilitation facilitant le montage
- financement renforcé grâce à la MOI

Difficultés rencontrées :
- montage financier complexe
- multiplicité des financeurs et délais de subvention
- avances de trésorerie importantes pour l'opérateur
- équilibre économique fragile en raison des loyers très sociaux

Résultats :

Le projet offre une solution de logement intermédiaire entre domicile individuel et établissement spécialisé.

Il permet :
- le maintien des personnes âgées en centre-bourg
- la lutte contre l'isolement
- la revitalisation du centre-ville

Le modèle est globalement très apprécié des habitants et de leurs familles.





B. Outils fonciers (portage, aménagement)

Les outils fonciers sont des outils très indispensable pour traiter la vacance lourde, les situations bloquées (indivisions), les immeubles ruinés, les îlots stratégiques, les transformations complexes.

• 4.4 EPF (Établissement Public Foncier)

EPF d'État Nouvelle-Aquitaine ou EPF Locaux (Portage foncier)	
Principes	L'EPF NA et des EPFL peuvent acheter, porter, sécuriser, dépolluer, démolir et revendre des biens vacants, faire un portage sur plusieurs années, revendre après requalification. Permet d'avancer plus vite que les propriétaires privés.
définition	L'EPF NA et certains EPFL peuvent : • acheter un bien (amiable ou via préemption), • le porter pendant 5 à 10 ans, • réaliser des travaux d'urgence (mise en sécurité), • préparer les études techniques, • dédensifier / restructurer, • revendre à un opérateur (bailleur, promoteur, SEM), • restituer les logements à la collectivité.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance lourde (> 10 ans) • Logements très dégradés • Immeubles coûteux à réhabiliter, très dégradés • Logements bloqués par indivision ou succession • Vacance stratégique (à l'échelle d'un îlot)
Territoires les plus pertinents	• Villes moyennes ou petites • Centres anciens • Communes ACV / PVD
Conditions de réussite	• Convention intercommunale (obligatoire) • Vision d'aménagement • Projet final défini (logements sociaux / accession) • Coordination avec OPAH-RU ou ORI • Diagnostics structurels détaillés • Études préalables (structure, sol, patrimoine) • Définition claire du projet final (logement social, accession, mixité)
Limites	Temps long (5–10 ans), coûts importants, nécessité de projet de territoire fort
Exemples	**Libourne — Îlot Foch** (source : EPF NA & PLUi-H) : plusieurs immeubles vacants portés par l'EPF NA, démolition sélective, recomposition des volumes puis revente à opérateur → création de 50 logements environ **Saint-André-de-Cubzac – Centre ancien :** EPF mobilisé pour acheter des immeubles vacants intégrés dans baux commerciaux, revente prévue à bailleur social. **Pau – Quartier du Hédas :** immeubles anciens, vacants depuis 10–20 ans. → EPF NA = portage + sécurisation + revente.

Références réglementaires : code de l'urbanisme : articles L321-1 et suivants, articles R321-1 et suivants (établissements publics fonciers – EPF), loi n°91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « loi SRU », loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR », loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », code général des collectivités territoriales (CGCT) : dispositions relatives aux établissements publics, décrets de création propres à chaque EPF d'État ou EPFL.

• 4.5 Acquisition-amélioration par une SEM, un EPL, un bailleurs social

Acquisition-amélioration par une SEM, un EPL, un bailleurs social	
Principes	Acquisition-amélioration, stratégies de requalification d'îlots, rachat des logements au-dessus des commerces.
définition	Les bailleurs ou SEM peuvent : • racheter un immeuble (souvent via EPF), • réaliser une réhabilitation lourde, • louer en social ou intermédiaire.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance lourde • Immeubles patrimoniaux • Logements anciens dans îlots commerçants • Parc XIXe–début XXe
Territoires les plus pertinents	• Villes moyennes ou petites
Conditions de réussite	• Alignement prix d'achat / coût travaux / valeur locative • Subventions ANAH + EPF + Région • Viser le conventionnement social (pour optimiser subventions) • avoir un marché (des demandes)
Limites	• Rentabilité faible • Coûts très élevés dans les centres anciens patrimoniaux
Exemples	Ekidom – Angoulême vieil ancien : rachats de logements dans rues piétonnes et création de logements sociaux bien intégrés. Habitat 24 – Bergerac centre : requalification de plusieurs immeubles vacants en logements T2/T3. Villeneuve-sur-Lot : transformation de l'ancienne clinique Sainte-Thérèse en logements, voir fiche DREAL dédiée : https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/8-fiches-retour-d-experience-en-nouvelle-aquitaine-a14556.html *cf exemple ci-après*

Références réglementaires : code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L411-1 et suivants (organismes HLM), articles L481-1 et suivants (SEM de logement social), articles L365-1 et suivants, code général des collectivités territoriales (CGCT) : articles L1521-1 et suivants (sociétés d'économie mixte – SEM), articles L1531-1 et suivants (entreprises publiques locales – EPL / SPL), code de l'urbanisme : articles L300-1 et suivants (opérations d'aménagement), loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « loi SRU », loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR », loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », règlement général de l'ANAH et conventions de financement des opérations d'acquisition-amélioration.

C. Autres outils et mécanismes fonciers

• 4.6 Démolition et reconstruction ou démolition seule

Dans certains cas, la vacance de logement traduit des bâtiments pour lesquels la réhabilitation n'est pas viable (trop onéreuse), il est alors préférable de démolir ces bâtisses pour reconstruire. Si le marché immobilier est très détendu, que l'emplacement des terrains n'est pas judicieux, une démolition sans reconstruction est une option possible.

Types de vacances concernées et ciblées :

- Bâtiments très dégradés, coûts de réhabilitation prohibitifs

Références réglementaires :code de l'urbanisme : articles L421-1 et suivants, R421-1 et suivants (permis de construire et permis de démolir), articles L451-1 et suivants, R451-1 et suivants (démolition), code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L111-1 et suivants, articles L511-1 et suivants (habitat indigne et sécurité des immeubles), code de l'environnement : articles L511-1 et suivants selon les installations concernées, loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite « loi Vivien » (dans le cadre des opérations de RHI), code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, règlement du PLU / PLUi applicable, règlement général de l'ANAH pour les opérations aidées.

Exemple d'acquisition/amélioration et démolition sur le même projet

Extrait de la fiche DREAL

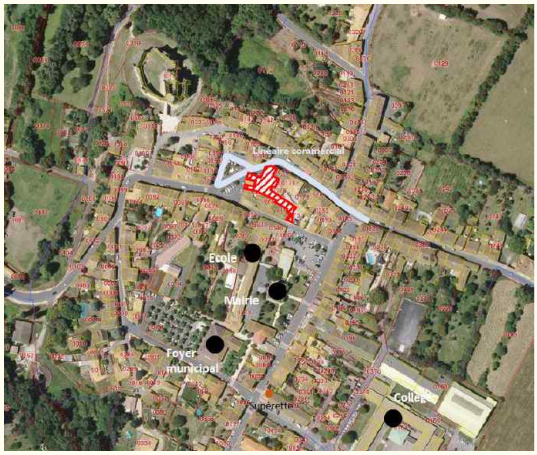
https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/8-fiches-retour-d-experience-en-nouvelle-aquitaine-a14556.html

Création de 6 logements sociaux en cœur de bourg à Rauzan (Gironde)

Rauzan est une commune d'environ **1 200 habitants située à l'est de la Gironde**, engagée dans une politique d'amélioration de l'habitat depuis 2005 (PIG puis plusieurs **OPAH intercommunales**).

Dans le cadre de la **revitalisation du centre-bourg**, la commune souhaite requalifier un **bâti ancien vacant situé à proximité immédiate des commerces et services**.





Projet:

Opération de **requalification d'un bâti ancien vacant en centre-bourg** par acquisition foncière, démolition partielle et réhabilitation. Le projet repose sur un **partenariat entre la commune, l'Établissement Public Foncier Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) et le bailleur social Gironde Habitat**, avec un montage en **maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAd)** pour certaines phases de travaux.L'opération consiste à transformer **deux maisons de ville et leurs annexes (chai et garage)** situées sur une parcelle de **720 m²** en **6 logements locatifs sociaux**, dont **4 avec jardins**.

Le projet comprend :

• la **démolition de certaines annexes** pour aérer l'îlot

• la **réhabilitation du bâti ancien conservé**

• la création de **cheminements et d'espaces extérieurs** reliés au centre-bourg

L'objectif est de **restructurer un îlot dégradé tout en renforçant l'attractivité résidentielle du centre-bourg**.

Acteurs du projet :

• **Commune de Rauzan** : à l'origine du projet et porteuse de la stratégie de revitalisation

• **EPF Nouvelle-Aquitaine (EPFNA)** : acquisition du foncier, portage foncier et pilotage opérationnel

• **Gironde Habitat** : bailleur social chargé de la réhabilitation et futur gestionnaire des logements

• **Soliha Gironde** : réalisation de l'étude de faisabilité

• **Architecte des Bâtiments de France (ABF)** : suivi patrimonial du projet

• **DDTM de Gironde** : accompagnement technique et mobilisation de financements

Montage opérationnel :

a/ Acquisition et portage foncier

- L'EPFNA acquiert les bâtiments à la demande de la commune et assure le **portage foncier** pendant la phase d'étude et de préparation du projet.

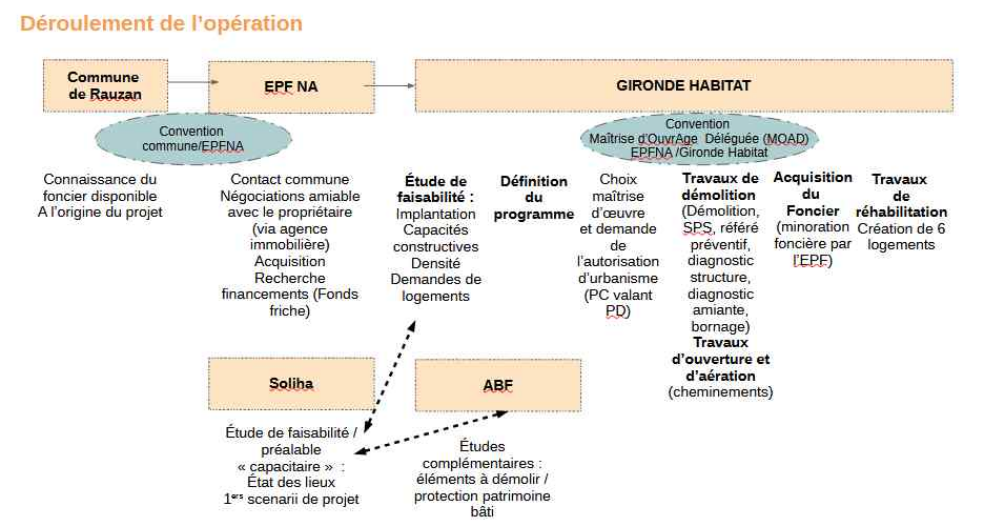
B/ Maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAd)

- Une convention est signée entre l'EPFNA et **Gironde Habitat** pour que ce dernier réalise, pour le compte de l'EPF, les travaux préparatoires :
  - diagnostics techniques
  - démolition partielle et curetage
  - désamiantage
  - consolidation des structures conservées

Ces travaux restent **financés par l'EPFNA**, propriétaire du site.

C/ Réhabilitation et production de logements

Une fois les travaux préparatoires réalisés, **Gironde Habitat rachète le bien à l'EPFNA** et réalise la **réhabilitation complète permettant la création de 6 logements locatifs sociaux**.



Le projet vise à **reconnecter l'îlot au centre-bourg** et à améliorer la cohérence urbaine.
Les interventions permettent : l'ouverture de l'îlot vers la **place de la Halle,** la création de **jardins et cheminements piétons,** une meilleure intégration architecturale avec le bâti ancien.

Le projet se situe dans le **périmètre de protection du château de Rauzan**, ce qui a conduit à **conserver les murs extérieurs principaux** afin de préserver la qualité patrimoniale du site.

Financement :

Le bilan aménagement - EPF NA pour le compte de la commune de Rauzan

Dépenses

Acquisitions	164 600 €
Frais de notaires et annexes	13 139 €
Étude Soliha Gironde	8 500 €
Travaux démolition	84 650 €
Autres frais commune	2 500 €
Total	**273 389 €**

Recettes

Cession à Gironde Habitat	1 €
Subvention EPFNA (Minoration foncière)	200 000 €
Fond friches	62 388 €
Fond propres EPFNA[1]	8 500 €
Fonds propres commune	2 500 €
Total	273 389 €

Le bilan investissement - Gironde Habitat

Dépenses

	HT	TTC
Acquisitions	1 €	
Acquisitions - Autres frais	80 663 €	85 100 €
Honoraires techniques	114 110 €	120 386 €
Travaux réhabilitation	678 976 €	811 904 €
Autre (conduite d'opération interne)	8 772 €	9 254 €
Total	**882 522 €**	**1 026 644 €**

Recettes

		Chiffres Étude de faisabilité	*Chiffres dossier Fonds Friches*
Subvention Etat (2PLAI)		*20 000 €*	*20 000 €*
Subventions CD 33 158 000 €	« Fabriqu'coeur »[2]	*48 000 €*	*48 000 €*
	« Parc public de Pays	*61 000 €*	*61 000 €*
	Aides à la pierre (PLAI et PLUS)	*49 000 €*	*49 000 €*
Prêt CDC		*572 491 €*	*566 779 €*
Fond propres Gironde Habitat		*277 580 €*	*152 610 €*
Total		*1 028 071 €*	*897 389 €*

L'équilibre financier repose sur plusieurs sources :
• financement du portage foncier et des travaux préparatoires par l'EPFNA
• investissement du bailleur social pour la réhabilitation
• mobilisation de subventions publiques, notamment le **fonds friches**, qui a permis de financer une partie des démolitions et aménagements

Points clés du projet :

Facteurs de réussite :
• **portage politique fort de la commune**
• ingénierie et portage foncier assurés par l'**EPFNA**
• mobilisation d'un **bailleur social expérimenté**
• coordination technique facilitée par la **maîtrise d'ouvrage déléguée**

Résultats attendus :
• production de **logements sociaux en centre-bourg**
• requalification d'un **bâti ancien vacant**
• amélioration de l'attractivité résidentielle et commerciale du centre-ville.

• 4.7 Transformation de locaux vacants (commerces et bureaux en logements)

Il s'agit de transformer des bureaux ou commerces vacants en logements, parfois des friches commerciales entières.

Types de vacances concernées et ciblées :

- Logements au-dessus de commerces
- Logements vacants dégradés
- RDC vacants
- Immeubles mixtes abandonnés
- Vacance économique + vacance résidentielle
- Propriétaires bailleurs hésitants
- Logements décents mais vacants
- Territoires détendus avec loyers bas

Références réglementaires : code de l'urbanisme : articles L151-9, R151-27 à R151-29 (destinations et changement de destination des locaux), articles L421-1 et suivants, R421-1 et suivants (autorisations d'urbanisme), code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L111-1 et suivants (habitabilité, sécurité, accessibilité, performance énergétique), code de la santé publique (CSP) : articles R1331-1 et suivants (salubrité des logements), loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », plan local d'urbanisme (PLU / PLUi) : règlement de zone et règles relatives aux destinations des constructions, code général des collectivités territoriales (CGCT) : dispositions relatives au changement d'usage et aux autorisations locales le cas échéant.

Exemples : à Libourne – Foch / Thiers → transformation de 4 RDC commerciaux en logements. A Pau – Hédas → friches commerciales transformées en logements étudiants / jeunes actifs.



5. Outils d'accompagnement et d'ingénierie
Outils d'aide à la location/relocation

5.1 Outils d'accompagnement et d'ingénierie

A destination des propriétaires

Ces dispositifs permettent d'accompagner et de suivre les propriétaires bailleurs et concourent fortement à la lutte contre la vacance, il y a par exemple :

- **Guichets habitat,**
- **plateformes locales de rénovation,**
- **AMO (Assistant Maîtrise d'Ouvrage),**
- **Mon Accompagnateur Rénov'**

Types de vacances concernées et ciblées :
• Propriétaires mal informés ayant besoin d'être accompagnés
• Logements nécessitant un diagnostic complet
• vacance frictionnelle
• traite aussi le cas des propriétaires occupants

Actions possibles :

- Accueil des propriétaires
- Diagnostic gratuit, pré-études
- Aide au montage financier.
- AMO (Assistance Maîtrise d'Ouvrage) pour les propriétaires, ingénierie technique, montage de dossier ANAH, actions de mobilisation des propriétaires).
- Actions de mobilisation des propriétaires
- Campagnes courrier + porte-à-porte sur immeubles vacants (utilisation de ZLV possible)
- Enquêtes, diagnostics vacance.
- Contrats de location facilitée voire appui pour l'intermédiation locative,
- Permet de sécuriser la remise en location.

Exemple : Haute-Gironde : guichet de l'habitat permettant la mobilisation de 1 200 ménages.

5.2 Outils d'aide à la location/relocation

Gestion locative adaptée

Ces dispositifs permettent de concourir à la sécurisation de la location (garantie d'impayés ou de dégradation), ils concourent ainsi à lutter contre la vacance pour les propriétaires ne louant plus de logements suite à de mauvaises expériences :

-intermédiation locative de Loc'Avantage ou d'associations (gestion déléguée à des associations),

-dispositif VISALE action logements,

-bail glissant,

-AIL, AIVS, Solibail…

Types de vacances concernées et ciblées :
• Propriétaires bailleurs hésitants
• Logements décents mais vacants
• Territoires détendus avec loyers bas

Actions possibles :

- Contrats de location facilité, intermédiation locative,
- Sécuriser la remise en location (impayés comme dégradations).



6. Outils réglementaires et coercitifs

Ces outils sont indispensables pour traiter les situations où le propriétaire ne fait rien, ne peut pas faire, ou bloque volontairement. Ils sont surtout utilisés quand la vacance résulte de : délabrement, d'insalubrité, d'abandon, que les bâtiments sont devenus dangereux, qu'il y a une indivision non résolue ou des propriétaires injoignables.

ARRÊTÉ DE MISE EN SÉCURITÉ (procédure ordinaire, procédure d'urgence)	
définition	**Outil de police administrative permettant de traiter les bâtiments, murs ou édifices dont l'état compromet la sécurité des occupants ou des tiers.** L'arrêté de mise en sécurité peut notamment prescrire des travaux de réparation ou de sécurisation, une démolition partielle ou totale dans les conditions prévues par le CCH, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux. **En cas de danger imminent, une procédure d'urgence permet d'ordonner immédiatement les mesures indispensables.** En cas de non-exécution, l'autorité compétente peut procéder à des **travaux d'office aux frais du propriétaire**.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• **Vacance liée à la dégradation du bâti / défaut de solidité** • **Vacance d'obsolescence**, lorsque l'état du bâtiment compromet la sécurité • **Vacance liée à un défaut grave d'entretien**, lorsqu'il génère un risque pour les occupants ou les tiers **Immeubles menaçant ruine ou présentant des désordres structurels** ✘ Pas pertinent pour la vacance de marché ✘ Pas pertinent pour la vacance expectative
Territoires	Bâti ancien ou récent présentant des désordres compromettant la sécurité
Conditions de réussite	Constat et qualification précise des désordres par les services compétents Vérification que le danger relève bien de la police de mise en sécurité Choix de la procédure adaptée : ordinaire ou urgence Suivi des prescriptions et des délais par la collectivité Capacité à engager l'exécution d'office en cas de carence du propriétaire Articulation, si nécessaire, avec une OPAH-RU, une ORI ou une intervention foncière pour traiter durablement l'immeuble
Limites	• Ne garantit pas une remise sur le marché (juste la sécurité) • Temps administratif long en procédure ordinaire, la procédure d'urgence permet d'intervenir rapidement • Risque d'insolvabilité du propriétaire • Ne traite pas l'inadéquation au marché
Exemples	Libourne – rue Fonneuve (source : PLUi-H Libournais 2019 / EPF NA) : arrêtés de péril sur bâtiments menaçant ruine. Péril déclencheur d'une opération ORI + préemption.

Références réglementaires : Code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L. 511-1 à L. 511-22, notamment L. 511-2 (champ d'application), L. 511-4 (autorité compétente), L. 511-10 et L. 511-11 (procédure et arrêté de mise en sécurité), L. 511-15 et L. 511-16 (astreinte et exécution d'office), et L. 511-19 à L. 511-21 (procédure d'urgence en cas de danger imminent) ; articles R. 511-1 à R. 511-13.
Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations.
Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations.
Code général des collectivités territoriales (CGCT) : articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 relatifs aux pouvoirs de police générale du maire ; article L. 5211-9-2 concernant, le cas échéant, le transfert de certains pouvoirs de police au président de l'EPCI.

ARRÊTÉ DE TRAITEMENT DE L'INSALUBRITÉ	
définition	Décision prise par le **préfet** lorsqu'un local, une installation, un immeuble ou un groupe de locaux, **vacant ou occupé**, constitue un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes. L'arrêté peut notamment prescrire des **travaux ou mesures permettant de remédier à l'insalubrité**, la cessation de la mise à disposition du local et, lorsque la situation le justifie, une **interdiction temporaire ou définitive d'habiter ou d'utiliser les lieux**.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance liée à un **état d'insalubrité du logement ou de l'immeuble** • Vacance d'obsolescence **lorsque les désordres constituent une situation d'insalubrité** • Logements présentant notamment des problèmes graves d'humidité, d'hygiène, d'équipements sanitaires, de nuisibles ou de plomb ✘ Ne traite pas , à lui seul, la vacance de marché, spéculative ou expectative
Territoires les plus pertinents	Tous les territoires, notamment ceux présentant un parc ancien ou dégradé : centres anciens, quartiers anciens et centres-bourgs ruraux.
Conditions de réussite	• Constat de l'insalubrité par **rapport de l'ARS et SCHS** • Coordination avec la collectivité et les acteurs de l'habitat • Organisation de l'**hébergement temporaire ou du relogement définitif**, lorsque nécessaire • Accompagnement des propriétaires lorsque la situation le nécessite • Articulation avec les aides de l'**Anah**, une **OPAH/OPAH-RU** ou d'autres dispositifs de réhabilitation
Limites	• Ne garantit pas à lui seul la remise du logement sur le marché • Difficultés possibles en cas de propriétaire défaillant ou insolvable • Peut nécessiter une réhabilitation lourde et des financements complémentaires • Ne traite pas les causes économiques ou d'inadéquation au marché.
Exemples	**Ussel – OPAH-RU Haute-Corrèze : plusieurs** logements ont été déclarés insalubres.→ Tous intégrés au programme de réhabilitation lourde.

Références réglementaires : CSP L.1331-22 à L.1331-24 ; CCH L.511-2, L.511-4, L.511-8, L.511-10 et L.511-11, L.511-18 et, pour l'urgence, L.511-19 à L.511-21 ; CCH L.521-1 et suivants pour la protection/hébergement/relogement des occupants.



Prescriptions de travaux / travaux d'office	
définition	Le maire ou le préfet impose la réalisation de travaux précis dans un délai donné (CCH).
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance d'obsolescence • Logements "dégradés mais récupérables" • Pas adapté pour indivisions/successions
Territoires les plus pertinents	• Petites villes • Centres anciens • Communes touristiques où les propriétaires laissent dépérir des biens
Conditions de réussite	• Bien documenter la dégradation • Enchaîner vers les travaux d'office si nécessaire
Limites	• Faible effet si propriétaire sans moyens • Nécessite un suivi administratif lourd
Exemples	**Périgueux – quartier Saint-Georges** Plusieurs petites maisons en cœur d'îlot ont été mises en demeure avant requalification par EPF.

Références réglementaires : code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L511-1 et suivants, articles R511-1 et suivants (police de la sécurité et de la salubrité des immeubles), code de la santé publique (CSP) : articles L1331-22 à L1331-31 et R1331-1 et suivants (insalubrité et prescriptions de travaux), ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif aux procédures de police des immeubles, code général des collectivités territoriales (CGCT) : pouvoirs de police du maire et du préfet.



PROCÉDURE "ABANDON MANIFESTE"	
définition	Procédure simplifiée d'expropriation en cas d'abandon manifeste d'un bien (et de revente).
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance longue, vacance d'abandon total • Vacance liée à désertification commerciale • Immeubles ruinés • Logements envahis par végétation, squats • Propriétaires injoignables
Territoires les plus pertinents	• Centres anciens dévitalisés • Bourgs ruraux (Creuse, Haute-Corrèze, Dordogne) • Villages touristiques où des biens sont abandonnés
Conditions de réussite	• Passage en conseil municipal • Diagnostiquer précisément l'abandon • Soutien EPF/L ou EPF NA ou OPAH-RU
Limites	• Risques de contestation/contentieux • Procédure longue • projet clairement défini après acquisition
Exemples	**Oloron-Sainte-Marie :** 9 procédures d'abandon manifeste conduites sur des immeubles vacants, plusieurs ont été repris via portage EPF. **Ussel – OPAH-RU Haute-Corrèze :** activation potentielle sur plusieurs immeubles vacants. **Estuaire & Sillon / secteur Blaye – PLH 2022 :** 19 procédures engagées pour îlots du centre-bourg, 13 requalifiées via OPAH-RU.

Références réglementaires : code général des collectivités territoriales (CGCT) : articles L2243-1 à L2243-4 (procédure de déclaration en état d'abandon manifeste), articles R2243-1 et suivants, code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, code de l'urbanisme : articles L300-1 et suivants (opérations d'aménagement), loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN » (facilitation de certaines procédures de revitalisation et recyclage foncier).



PROCÉDURE "BIENS SANS MAÎTRE"	
définition	**Procédure permettant à une commune ou, selon les cas, à l'EPCI à fiscalité propre, d'acquérir un immeuble répondant aux critères légaux de bien sans maître :** • **bien compris dans une succession ouverte depuis plus de 30 ans sans qu'aucun successible ne se soit présenté** — délai ramené à **10 ans** dans certains territoires (ORT, GOU, FRR, QPV) ; • ou **immeuble sans propriétaire connu** pour lequel les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans ou ont été acquittées par un tiers. Le seul fait qu'un propriétaire connu soit inactif, absent ou ne réalise aucune démarche ne suffit pas à qualifier le bien de "sans maître". Pour les biens « présumés sans maître », après les formalités de publicité, **si personne ne se manifeste pendant six mois**, la collectivité peut décider de l'incorporation. *Depuis 2026, l'administration fiscale transmet, à leur demande, au maire ou au président de l'EPCI les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure*
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance de blocage juridique liée à l'absence de propriétaire identifiable • Biens issus d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans sans successible — ou 10 ans dans les secteurs prévus par la loi • Immeubles sans propriétaire connu avec taxes foncières non acquittées depuis plus de 3 ans ou acquittées par un tiers • Parc rural ou bâti abandonné, lorsque les conditions légales sont réunies ✘ Une indivision, même bloquée, n'est pas à elle seule un bien sans maître ✘ Une succession simplement difficile ou bloquée ne suffit pas
Territoires les plus pertinents	• Tous les territoires, mais particulièrement : territoires ruraux et hyper-ruraux, communes en décroissance et hameaux isolés, secteurs comportant du bâti ancien abandonné, • ORT, zones France ruralités revitalisation (FRR), QPV et GOU, où le délai applicable à certaines successions sans successible peut être ramené de 30 à 10 ans.
Conditions de réussite	• Repérer les biens potentiellement sans maître (notamment via ZLV*, données cadastrales et travail de terrain) • Vérifier la situation foncière, successorale et fiscale du bien • Déterminer à laquelle des deux catégories légales le bien appartient • Pour les immeubles sans propriétaire connu : vérifier notamment la situation des taxes foncières depuis plus de 3 ans

	• Respecter les formalités de publicité, notification et incorporation lorsqu'elles sont requises • Délibération de la collectivité selon la procédure applicable • Projet identifié après acquisition : revente, logement communal, portage foncier, démolition ou réhabilitation
Limites	• **Recherches foncières et successorales parfois complexes** • **Qualification juridique du bien à sécuriser** • Coûts de remise en état parfois prohibitifs • Délais liés aux formalités de publicité et d'incorporation • Risque de revendication ultérieure par un propriétaire ou ayant droit dans les conditions prévues par la loi
Exemples	**Ondres (Landes) : lancement en 2025 d'une procédure d'appréhension de biens présumés sans maître, avec appui de la SAFER Nouvelle-Aquitaine pour l'identification des parcelles et les recherches foncières.**

Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : articles L.1123-1 à L.1123-4 ; Code civil : article 713 ; loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « loi 3DS » ; loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes.

***L'outil ZLV permet d'identifier les biens sans maîtres ; procédure expliquée ici :**

https://zerologementvacant.crisp.help/fr/article/comment-reperer-les-potentiels-biens-sans-maitre-sur-zlv-1na0f03/



DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (DUP)	
définition	Procédure permettant à une collectivité ou à l'État de réaliser une opération d'aménagement ou de requalification reconnue d'utilité publique. La DUP peut permettre, après enquête publique, le recours à l'expropriation afin d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation du projet (requalification d'îlot, lutte contre l'habitat dégradé, opérations de renouvellement urbain, équipements publics…).
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance stratégique ou bloquante à l'échelle d'un îlot • Immeubles très dégradés ou insalubres • Habitat indigne ou dangereux • Copropriétés dégradées • Logements vacants en centre ancien • Immeubles au-dessus de commerces • Îlots complexes nécessitant une recomposition urbaine
Territoires les plus pertinents	Tous les territoires selon les enjeux locaux, notamment : • centres anciens dégradés • centres-bourgs en requalification • secteurs patrimoniaux complexes • quartiers faisant l'objet d'une ORI, OPAH-RU, RHI ou ORCOD • secteurs nécessitant une maîtrise foncière publique forte
Conditions de réussite	• Projet d'intérêt général clairement défini • Maîtrise foncière et stratégie urbaine cohérente • tudes préalables solides (foncier, habitat, marché, technique) • Portage politique fort • Coordination avec EPF, ANAH, collectivités et opérateurs • Capacité financière et opérationnelle de la collectivité
Limites	• Procédure longue et lourde juridiquement • Coûts importants d'acquisition et de portage • Risques de contentieux • Nécessité de justifier précisément l'utilité publique • Intervention souvent complexe en copropriété
Exemples	**Limoges Sablard** : DUP pour recomposer un îlot entier.

La DUP Vivien est une procédure d'acquisition accélérée permettant de réduire la fixation d'indemnités d'expropriation. Cette procédure permet de déroger à l'enquête préalable de la DUP et de prendre possession plus rapidement.

Références réglementaires : code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : articles L1 et suivants, articles R1 et suivants (déclaration d'utilité publique – DUP), code de l'urbanisme : articles L300-1 et suivants (opérations d'aménagement), loi n°70-612 du 10 juillet 1970 dite « loi Vivien » dans le cadre des opérations de résorption de l'habitat insalubre, code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L511-1 et suivants (habitat indigne et sécurité des immeubles), code de la santé publique (CSP) : articles L1331-22 à L1331-31 (insalubrité), ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation des polices de l'habitat, règlement général de l'ANAH pour les opérations aidées (RHI-THIRORI, ORI, OPAH-RU).

DROIT DE PRÉAMPTION URBAIN (DPU) et DPU RENFORCÉE	
définition	Le droit de préemption urbain (DPU) permet à une collectivité d'acquérir prioritairement un bien mis en vente dans un périmètre défini afin de mettre en œuvre une politique d'aménagement, d'habitat ou de revitalisation. Le DPU renforcé étend ce droit à certains biens normalement exclus du DPU classique (copropriétés, lots, immeubles achevés depuis moins de 4 ans, etc.). Il permet une maîtrise foncière stratégique dans les secteurs à enjeux.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance stratégique • Logements au-dessus de commerces • Immeubles dégradés ou vacants en centre ancien • Lutte contre les marchands de sommeil • Contrôle des changements d'usage et limitation de la pression touristique (meublés touristiques, Airbnb) • Copropriétés dégradées ou éclatées • Immeubles à fort enjeu de recomposition urbaine
Territoires les plus pertinents	Tous les territoires selon les enjeux locaux, notamment : • • Centres anciens • territoires tendus, notamment littoraux et touristiques • centres historiques et secteurs patrimoniaux • quartiers en renouvellement urbain • secteurs OPAH-RU, ORI, ORCOD • îlots stratégiques nécessitant une maîtrise foncière publique
Conditions de réussite	• Définition d'une stratégie foncière claire • Périmètre cohérent dans le PLU / PLUi • Réactivité de la collectivité lors des ventes • Capacité financière et de portage foncier • Mobilisation possible d'un EPF ou d'un opérateur public • Projet d'aménagement ou de requalification identifié
Limites	• Ne permet pas l'expropriation à lui seul • Coût élevé des acquisitions dans les territoires tendus • Nécessité d'un portage foncier parfois long • Risques de contentieux • Outil peu efficace sans projet opérationnel derrière
Exemples	**Bayonne :** préemptions pour éviter les ventes à des opérateurs touristiques. **Limoges Sablard** : DUP pour recomposer un îlot entier.

Références réglementaires : code de l'urbanisme : articles L210-1 et suivants (droit de préemption), articles L211-1 à L211-7 (droit de préemption urbain – DPU), articles R211-1 et suivants, articles L300-1 et suivants (opérations d'aménagement), code général des collectivités territoriales (CGCT) : compétences des collectivités en matière d'aménagement et d'habitat, loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « loi SRU », loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR », loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN ».

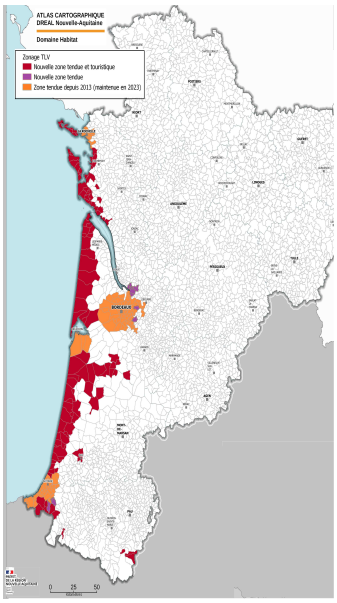
PERMIS DE LOUER	
définition	Contrôle qualité lors de la mise en location.L'outil permet d'éviter à ce que des logements indignes reviennent sur le marché.
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• Vacance frictionnelle qui peut devenir structurelle • Marchands de sommeil • Logements sur-occupés ou indignes • Vacance d'obsolescence • Logements potentiellement indignes • Mauvaise gestion locative
Territoires les plus pertinents	Les territoires avec un risque de logements indignes, des marchands de sommeil
Conditions de réussite	• Suivi, terrain
Limites	• Très peu de logements concernés pour beaucoup de dossiers (les marchands de sommeil sans scrupule louent de « la main à la main » • contrôles nécessitant de mobiliser des agents • efficacité variable selon les moyens de contrôle mobilisés • retours négatifs des bailleurs
Exemples	Grand Cubzaguais Communauté – OPAH-RU 2021-2026 → Mise en place du permis de louer dans 6 communes. → 14 refus, 70 mises aux normes. Bordeaux Métropole : mise aux normes des petites typologies du centre ancien. A compléter (étude)

Références réglementaires : loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » (création du permis de louer), code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L634-1 à L635-11, articles R634-1 et suivants, articles R635-1 et suivants (autorisation préalable et déclaration de mise en location), loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location, code général des collectivités territoriales (CGCT) : compétences des EPCI et communes en matière d'habitat.

Le PERMIS DE DIVISER est un autre outil qui permet aux collectivités d'éviter la multiplication de petits logements jugés plus rentables par division de logements plus grands (maison divisée en petit logement). Trop souvent, ce type d'opérations pouvait aboutir à la création de logement assez peu qualitatif mais aussi provoquant des effets négatifs : suppression de grands logements lorsqu'il y a une demande, multiplication de l'offre de petits logements déjà importante, problèmes de stationnements. Certaines collectivités imposaient également la création de places de stationnement (1 logement crée = 1 place de stationnement).

Références réglementaires : loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » (création du permis de diviser), code de la construction et de l'habitation (CCH) : articles L126-17 à L126-22, articles R126-1 et suivants, code général des collectivités territoriales (CGCT) : compétences des communes et EPCI en matière d'habitat, loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », règlement sanitaire départemental (RSD) et PLU / PLUi le cas échéant.

Fiscalité : TLV (en zones tendues)

Définition 	**La taxe sur les logements vacants (TLV)** est applicable, jusqu'au 31 décembre 2026, dans certaines communes où existe un **déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements**, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement. Elle concerne notamment les communes appartenant à une **zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants** répondant à ces critères. **Depuis 2023, son champ d'application a été élargi à d'autres communes ne répondant pas à cette condition démographique, notamment certaines communes touristiques connaissant une forte tension sur le logement.** Ces difficultés se caractérisent notamment, selon les territoires, par **le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens, le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ou la proportion élevée de logements affectés à une habitation autre que principale** La liste des communes concernées par la TLV est fixée par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013. Ce zonage TLV (avec des zones tendues et des zones tendues dites « touristiques » a d'autres applications importantes que la seule taxe notamment la possibilité d'appliquer l'encadrement des loyers. Le montant de la taxe est obtenu en multipliant la valeur locative par un taux d'imposition. Depuis 2023, ce taux est fixé à : 17 % pour la première année où le logement devient imposable, 34 % pour les années suivantes. Le produit de la TLV est versé à l'Agence nationale de l'habitat (Anah).
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	Vacance sur les territoires tendus (cf décret)
Territoires les plus pertinents	Idem. Les communes concernées par la TLV sont en 2024 au nombre de 234 en Nouvelle Aquitaine (départements 17, 33, 40 et 64), dont 118 au titre des communes tendues et 116 au titre des communes touristiques et tendues.
Conditions de réussite	Fiabilisation de la connaissance de la vacance par les collectivités
Limites	Stratégie d'évitement de certains propriétaires
Exemples	

Références réglementaires : code général des impôts (CGI) : article 232 (taxe sur les logements vacants – TLV), décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe sur les logements vacants, loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (création de la TLV), loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (extension des zones tendues), code de la construction et de l'habitation (CCH) : dispositions relatives aux zones tendues et à la vacance des logements le cas échéant.

Fiscalité : THLV	
définition	Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut décider d'instaurer une *taxe* d'habitation sur les logements vacants (THLV), s'ils ne sont pas concernés par la taxe sur les logements vacants (TLV). Le propriétaire ou usufruitier doit payer cette taxe si un logement à usage d'habitation non meublé est vacant depuis plus de 2 ans (au 1er janvier de l'année d'imposition). La taxe est calculée d'après la valeur locative de l'habitation. Le montant de la taxe est obtenu en multipliant la valeur locative par un taux d'imposition qui varie selon les communes. Ce taux est le même que celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Conseil : voir cet article sur la THLV (plateforme ZLV)
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	Vacance sur les territoires à tension du marché moyenne, pas les territoires très détendus
Territoires les plus pertinents	idem
Conditions de réussite	Fiabilisation de la connaissance de la vacance par les collectivités
Limites	Stratégie d'évitement de certains propriétaires
Exemples	

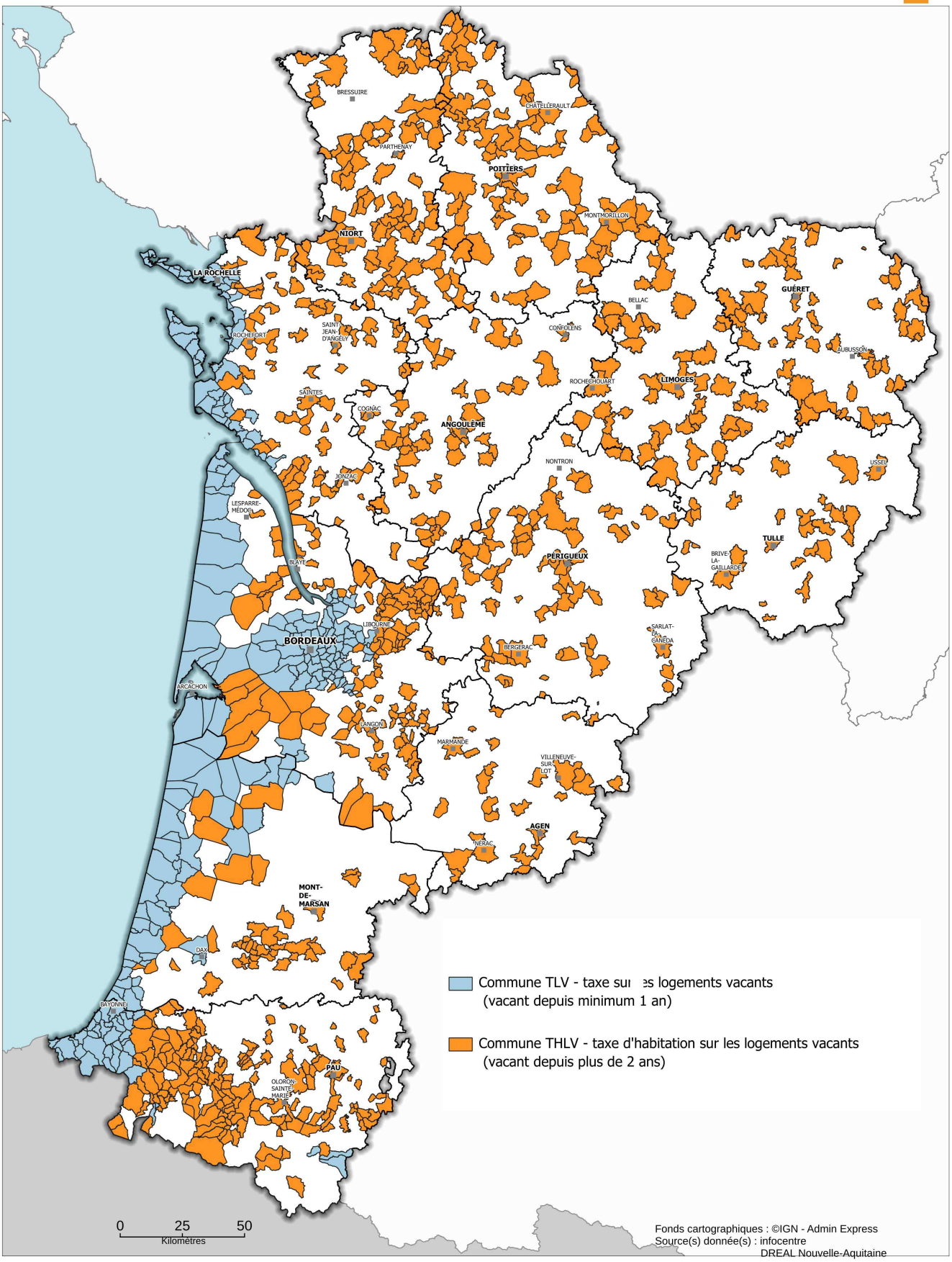
Références réglementaires : code général des impôts (CGI) : article 1407 bis (taxe d'habitation sur les logements vacants – THLV), loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, code général des collectivités territoriales (CGCT) : dispositions relatives à l'instauration de la THLV par les communes et EPCI, décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif aux zones tendues et à la fiscalité des logements vacants.

Données sur les délibérations des communes disponibles :
https://data.economie.gouv.fr/explore/assets/deliberations-de-fiscalite-directe-locale-des-communes-2025-hors-taux/
https://explore.data.gouv.fr/fr/datasets/688b47e40b4ede8915cf5072/#/resources/f24a3bc4-02ce-4127-9547-f38586d1b4a8

ATLAS CARTOGRAPHIQUE
DREAL Nouvelle-Aquitaine

Domaine Habitat

Les communes concernées par la taxe sur les logements vacants



Fonds cartographiques : ©IGN - Admin Express
Source(s) donnée(s) : infocentre
DREAL Nouvelle-Aquitaine

Point d'attention sur le comptage des logements soumis à la TLV ou THLV en tant que logements vacants dans LOVAC :

Certains éléments peuvent être apportés par le propriétaire pour exclure "fiscalement" le logement de la vacance (par rapport aux taxes TLV et THLV). Le logement peut alors apparaître dans LOVAC mais ne pas être un logement fiscalement vacant. C'est le cas des logements occupés au moins 90 jours consécutifs dans l'année (paragraphe V de l'article 232 du CGI) ou de logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du propriétaire, cette cause faisant obstacle à son occupation durable dans des conditions normales d'habitation (par le propriétaire ou mis en location). Il y a d'autres cas de logements exclus de la TLV/THLV.

Cas d'exonération de la TLV et de la THLV :

- Logement qui n'est pas à usage d'habitation
- Logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) ainsi que les logements qui constituent des dépendances du domaine public
- Logement vacant indépendamment de la volonté du propriétaire (logement mis en location ou en vente au prix du marché, mais ne trouvant pas preneur ou acquéreur, logements devant faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition)
- Logement occupé plus de 90 jours de suite (3 mois) au cours d'une des années de référence
- Logement qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur et destinés soit à assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures (notamment les escaliers), soit à installer, dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, effectuer la réfection complète de l'un ou l'autre des éléments suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures.

  A titre de règle pratique, il est admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25% de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l'année d'imposition.
- Résidence secondaire meublée soumise à la taxe d'habitation

Refonte en 2027 des TLV et THLV :

sous réserve des textes d'application *(Décret n° 2026-831 du 25 août 2026 relatif au champ d'application de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation prévue par l'article 1406 bis du code général des impôts :* https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054761859)

La fiscalité applicable aux logements vacants fait l'objet d'une refonte dans le cadre de la loi de finances 2026 (Loi de finance 2026) avec la Taxe sur la Vacance des Locaux d'Habitation (TVLH) à compter du 1er janvier 2027 qui remplacera les deux dispositifs (alors fusionnés).

Cette mesure vise à simplifier le cadre fiscal tout en renforçant le rôle des collectivités locales dans la gestion de leur parc immobilier. Le produit de cette taxe sera directement affecté au budget des communes ou des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Auparavant, l'Etat percevait les recettes de la TLV et les collectivités celles de la THLV, lorsqu'elles l'avaient instaurée. Cela signifie que les collectivités auront intérêt à fiabiliser leurs données en amont afin de sécuriser leur budget.

L'article suivant est extrait du site de la plateforme ZLV (source in fine) :

Application de la future THLV différenciée selon les territoires :

La réforme maintient une distinction entre les zones dites « tendues » (caractérisées par un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande) et le reste du territoire, tout en ajustant les paramètres de taxation.

	Zones tendues	Autres zones
Seuil de vacance	Supérieure à 1 an	Supérieure à 2 ans
Taux légal	17 % (an 1) / 34 % (an 2+)	Fixé par délibération
Faculté de modulation	Plafond à 30 % (an 1) / 60 % (an 2+)	Plafond à 50 %
Mise en œuvre	Automatique et obligatoire (liste des communes définie par décret)	Par délibération locale (accessoire)

L'assiette de la taxe sera toujours constituée par la valeur locative du logement (mentionnée à l'article 1409 du CGI).

- Toutes les communes de la zone tendue (pour les deux catégories -comprenant les communes « autres »- sont concernées soit les deux zonages) et la nouvelle taxe s'applique automatiquement. La liste des communes est définie par décret, la taxe est instaurée automatiquement. *(art. 1639 A du CGI).*
- Pour les zones non tendues, la taxe peut être instaurée par la commune ou par l'EPCI (sous réserve que ce dernier ait adopté un Programme Local de l'Habitat) jusqu'au 1er octobre de l'année précédent l'année de taxation (art. 1639 A bis du CGI).
  La délibération fixant le taux peut, elle, être prise jusqu'au 15 avril de l'année de taxation.
  Toutefois, la décision de l'EPCI ne s'applique pas sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe. Les délibérations prises en matière de THLV sont rendues caduques.

Attention : pour les communes et les EPCI à fiscalité propre qui avaient délibéré en faveur de l'institution de la Taxe d'Habitation sur les Logements Vacants (THLV) en application de l'article 1407 *bis* du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2026, ces délibérations cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.
En revanche, les délibérations restent donc valables pour l'année 2026.

Précisions sur le champ d'application et les exonérations :
Le texte précise les situations dans lesquelles un logement est exclu du champ de la TVLH :

- Occupation effective : le logement a été occupé plus de 90 jours consécutifs au cours de l'année.
- Vacance involontaire : le propriétaire justifie que la vacance ne dépend pas de sa volonté (ex: difficultés manifestes de mise en location ou de vente au prix du marché).
- Logement social : les logements détenus par une entité mentionnée aux articles (L. 411-2 et L. 481-1 du Code de la Construction et de l'Habitation (c'est à dire, les organismes HLM ou des SEM de construction).
- Domaine public : les dépendances du domaine public.

En revanche, les logements appartenant au domaine privé des collectivités territoriales sont imposables au titre de la TVH.

Dans quels cas un logement est-il une dépendance du domaine public ?
Un arrêt du Conseil d'État du 18 janvier 2008, était venu précisé que, pour être imposable à la taxe sur les logements vacants, le logement devait pouvoir "être mis, sur simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des conditions normales et durables d'habitation".
Cependant, les logements qui constituent des dépendances du domaine public, ne peuvent faire l'objet d'un bail "loi de 1989" (bail classique). Comme toute occupation du domaine public, leur occupation ne peut être que précaire. Ils doivent par suite être exclus du champ d'application de la taxe sur les logements vacants.
Exemples :
- Dans cet arrêt, il était question de logements vacants situés dans des lycées.
- Logements de gardiens de cimetière municipal (CE, 7 mars 2012, n°352367),
- Logements de gardiens de parcs ou jardin publics (CE, 14 juin 1972, Eidel, n°84967)
- Logements dans les locaux de la mairie (CAA Lyon, 29 novembre 2012, n°11LY02228).

Le cas des logements vacants inhabitables :
Un logement qui n'est pas clos, couvert et pourvu des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) est actuellement exclu du champ d'application de la TLV et de la THLV dès lors que des travaux importants sont nécessaires à son habitabilité.

Les dégrèvements de THLV sollicités par des contribuables imposés à tord, qui résultent conjointement de motifs liés à l'appréciation de la vacance et au caractère inhabitable du logement, sont mis à la charge de l'Etat (exemple : logements insalubres destinés à la démolition).

En matière de TVLH, le législateur ne mentionne pas ce cas, il est toutefois permis de penser qu'il sera considéré de la même façon qu'en matière de TLV.

Responsabilité financière :

L'article prévoit que le coût des dégrèvements soit à la charge de la collectivité bénéficiaire de la taxe. En pratique, si une taxe est dégrevée suite à une erreur d'identification d'un logement (logement vacant alors qu'il est occupé), la commune ou l'EPCI devra en supporter le remboursement sur ses propres ressources.

Auparavant, les dégrèvements de la Taxe nationale sur les Logements Vacants (TLV) — applicable en zones tendues — étaient supportés par l'État, à qui elle bénéficiait.

Ce mécanisme incite les collectivités à une vigilance accrue sur la qualité des bases de données fiscales.

Enjeux de fiabilisation : le rôle des déclarations GMBI

La mise en œuvre de cette fiscalité repose sur la déclaration d'occupation que chaque propriétaire doit effectuer via l'espace « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) sur le portail des impôts.

Pour les collectivités, l'enjeu des prochains mois est double :

1. Sensibiliser les propriétaires à l'obligation déclarative pour garantir l'exactitude des rôles d'imposition.
2. Exploiter la plateforme Zéro Logement Vacant (ZLV), qui permet de croiser les données fiscales avec les réalités de terrain, de conserver les informations dans le temps, mais aussi de les exporter afin de signaler les données d'occupation erronées au service des impôts des particuliers (après s'être assuré de la situation du logement).

Calendrier : Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux impositions établies au titre de l'année 2027. Pour le calcul de la durée de vacance, les années antérieures à 2027 seront prises en compte.

Source :

https://zerologementvacant.beta.gouv.fr/blog-et-actualites/reforme-de-la-fiscalite-sur-les-logements-vacants-ce-que-prevoit-la-loi-finances-pour-2026/

Autres source sur l'évolution de la taxe :

https://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/ce-qui-change-avec-la-nouvelle-taxe-unique-tvlh-a12598.html

Fiscalité : majoration de la taxe sur les résidences secondaires	
définition	Outil fiscal permettant aux communes situées en **zones tendues** d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afin de **limiter la rétention de logements et favoriser leur remise sur le marché.** **La majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) permet aux communes d'appliquer une augmentation de la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à la résidence principale.**. Les collectivités peuvent voter une **majoration comprise entre 5 % et 60 %** du montant de la taxe. Le dispositif vise à : • inciter les propriétaires à remettre les logements sur le marché locatif • limiter la transformation de logements en résidences secondaires dans les zones tendues • favoriser l'accès au logement pour les habitants permanents • générer des recettes fiscales pour les collectivités
Types de vacance ciblée et/ou type de bâti	• logements utilisés comme résidences secondaires • logements meublés occupés de manière occasionnelle • logements situés dans des zones à forte pression immobilière • logements retirés du marché locatif classique ✗ *Ne concerne pas les résidences principales* ✗ *Peu d'effet dans les territoires à faible pression immobilière* ✗ *N'agit pas directement sur les logements vacants ou dégradés*
Territoires les plus pertinents	• communes situées en **zone tendue** • territoires touristiques avec forte proportion de résidences secondaires • centres historiques ou littoraux soumis à une pression immobilière importante • métropoles ou villes attractives avec déficit de logements
Conditions de réussite	• tension réelle du marché immobilier • part importante de résidences secondaires dans le parc de logements • stratégie locale globale de régulation du marché du logement • articulation avec d'autres outils (taxe sur les logements vacants, régulation des meublés touristiques)
Limites	• impact limité si la pression immobilière reste très forte • peut avoir peu d'effet sur les propriétaires aisés • ne garantit pas la remise effective du logement sur le marché locatif • dispositif non applicable dans toutes les communes
Exemples	communes littorales ou touristiques où la part de résidences secondaires est très élevée, certaines villes moyennes en zone tendue utilisant cet outil pour réguler le marché immobilier

Références réglementaires : code général des impôts (CGI) : article 1407 ter (majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires), loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (extension des communes éligibles), décret n°2023-822 du 25 août 2023 relatif à la liste des communes situées en zone tendue, code général des collectivités territoriales (CGCT) : dispositions relatives au vote de la majoration par les communes.

7. Outils stratégiques de lutte contre la vacance

PLH, PLUIH, SCOT, observatoire de l'habitat et du foncier :

Le PLH et PLUIH sont des outils stratégiques très importants qui permettent, d'une part, de diagnostiquer la vacance (comptabiliser les logements) et, d'autres part, d'envisager des mesures (études à engager, objectifs chiffrés de sortie de vacance, moyens financiers dédiés).

Les PLH doivent prévoir la mise en place d'observatoires de l'habitat et du foncier qui peuvent avoir des missions de suivi de la vacance.

Ces documents stratégiques peuvent intégrer des obligations et des objectif en lien avec la vacance :

- diagnostics vacance obligatoires (ALUR).
- fixer des objectifs quantitatifs de remise sur le marché.
- territorialisation des actions selon les typologies de vacance.
- observatoires habitat et foncier
- couplage vacance / ZAN / sobriété foncière.

Programmes nationaux (pour mémoire)

- Action Cœur de Ville (ACV)
- Petites Villes de Demain (PVD)
- ORT (Opération de Revitalisation de Territoire) qui → donnent accès à financements, ingénierie, EPF, dispositifs fiscaux.

8. Le cas particulier du parc social HLM : outils des bailleurs

La vacance dans le parc social est très inférieure à la vacance globale. En secteur tendu et dans les villes moyennes, elle est marginales. Ponctuellement toutefois, des bailleurs sociaux peuvent être confrontés à des situations de vacance structurelle ou à la nécessité d'une intervention plus ou moins lourdes sur des bâtiments.

Cette vacance peut conduire à des démolitions ciblées (par exemple de petits immeubles collectifs anciens dans des bourgs, des résidences très dégradées).

Il y a plusieurs années, une vacance importante était constatée dans certains quartiers (ANRU/QPV) ayant abouti à des opérations de requalification importante ou de démolition reconstruction voire démolitions seules (resserrement du parc). D'autres mesures peuvent être mises en place autour de la vacance dans le parc social : des politique sur les loyers (révisions, loyers différenciés), le gel temporaire de logements / cages d'escalier…

9. Synthèse et classement des outils selon les territoires et les types de vacance

Quels outils pour quels cas ?

Type de vacance	Territoire tendu	Détendu	Centre ancien	Rural	Social
Obsolescence	ANAH + OPAH-RU	OPAH / PIG / ORI si forte dégradation	OPAH-RU / ORI	PIG / OPAH	Réhabilitation lourde
Indivision / blocage	Procédure judiciaire / notariat ; DPU si mutation	Notariat / procédure judiciaire ; biens sans maître si conditions légales	Notariat / procédure judiciaire ; ORI ou DPU si projet opérationnel	Notariat / procédure judiciaire ; biens sans maître si conditions légales	Peu pertinent
Désintérêt	TLV (2026) / TVLH (à partir de 2027), mobilisation ZLV, AMO	THLV (2026)/TVLH (à partir de 2027), ZLV + AMO	OPAH-RU, ZLV, mobilisation des propriétaires	Aides locales + PIG + ZLV	Gestion bailleur social
Vacance marché	BRS / transformation (commerces-bureaux)/reconfiguration	Reconfiguration, fusion/division, changement d'usage	OPAH-RU, reconfiguration, fusion/division, transformation de RDC	Aides locales, reconfiguration, changement d'usage	Ajustement loyers/attributions/restructuration
Dégradation forte	ORI, arrêté de mise en sécurité ou traitement de l'insalubrité si conditions, ANAH	ORI, OPAH/PIG, mise en sécurité ou traitement de l'insalubrité si conditions	ORI/OPAH-RU/ RHI/ mise en sécurité	RHI, mise en sécurité, abandon manifeste selon la situation	NPNRU/NPRU/ réhabilitation lourde/démolition sélective
Stratégie spéculative	TLV (2026) / TVLH (à partir de 2027), DPU	THLV (2026) / TVLH (à partir de 2027), mobilisation des outils fiscaux	DPU renforcé/fiscalité mobilisation foncière	Rare / fiscalité locale	Rare

Explications/rappels :

- **Territoire tendu** : Métropoles, littoraux, villes avec forte pression immobilière.
- **Territoire détendu** : Communes rurales, petites villes en décroissance, faible tension locative.
- **Centre ancien** : Centres-villes historiques ou patrimoniaux, sous-dense ou vacants.
- **Rural** : Milieu rural et hyper-rural, parc diffus, petites communes.
- **Social** : Parc HLM, secteur social ou zones ANRU/NPNRU.

Outils et dispositifs

- **ANAH** : Aides subventions à la rénovation, "prime sortie de vacance", MaPrimeRénov'...
- **OPAH(-RU)** : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (Renouvellement Urbain).
- **PIG** : Programme d'Intérêt Général, actions sur le parc diffus/rural.
- **ORI** : Opérations de Restauration Immobilière, coercitives sur l'habitat très dégradé.
- **RHI** : Résorption de l'Habitat Indigne, délai/démolition ou requalification lourde.
- **BRS** : Bail Réel Solidaire, accession sociale à la propriété.
- **TLV/THLV/TVLH** : Taxes sur logements vacants (zones tendues/détendues/dès 2027 unique).
- **DPU** : Droit de Préemption Urbain (classique/renforcé).
- **ZLV** : Plateforme Zéro Logement Vacant, repérage et mobilisation.
- **ORCOD(-IN)** : Intervention globale et coercitive sur copropriétés dégradées.
- **NPNRU/NPRU** : Quartiers prioritaires, programmes nationaux de renouvellement urbain.